



Banque africaine de développement

Mécanismes de Contrôle de la Banque dans l'Utilisation des Méthodes et Procédures de Passation de Marchés de la Banque

Guide

Août 2020

Document traduit



Département des services fiduciaires et de l'inspection (SNFI)
Banque africaine de développement (www.afdb.org)
Siège - Abidjan (Côte d'Ivoire)
5 Avenue Joseph Anoma
01 B.P. 1387, Abidjan 01
Côte d'Ivoire

Le présent document est protégé par le droit d'auteur.

Le présent document ne peut être utilisé ou reproduit qu'à des fins non commerciales. Toute utilisation commerciale, y compris et sans réserve, la revente, l'accès payant, la redistribution ou l'élaboration des œuvres dérivées, telles que des traductions non officielles du présent document, est interdite.

Préface

Le présent Guide (GN, pour son sigle en anglais) fournit la méthodologie détaillée, les outils de travail, les listes de contrôle et les modèles requis qui constituent des orientations globales à l'intention du personnel de la Banque africaine de développement dans l'exécution de la fonction de passation de marchés en termes de contrôle des activités des Emprunteurs, lorsque les Méthodes et Procédures de passation de marchés (PMPs, pour leur sigle en anglais) de la Banque sont utilisées dans le cadre de prêts et de dons financés par le Groupe de la Banque. Elle est élaborée sur la base et à l'appui de la Partie B du Manuel des Opérations de Passation de Marchés (OPM), qui décrit, outre les rôles et responsabilités de l'Emprunteur (voir la figure ci-dessous), les responsabilités de la Banque en matière de contrôle de la passation de marchés.

Les modalités et l'intensité du contrôle par la Banque des processus de passation de marchés des Emprunteurs sont étroitement liés au régime ou au système de passation de marchés utilisé par ces derniers, à savoir les Systèmes de passation de marchés des Emprunteurs (SPME ou BPS, pour le sigle en anglais), les PMPs de la Banque ou les PMPs de Tierces parties. Ce Guide est focalisé sur le contrôle de la passation de marchés dans le cadre des PMPs de la Banque. Deux autres Guides portent respectivement sur le contrôle dans le cadre des BPS et des PMPs de Tierces parties.

Il est conseillé aux utilisateurs de ce Guide de se familiariser avec les **sections 5, 6 et 7 de la Partie B, Volume 1 de l'OPM** qui traitent de ce sujet. Ce Guide fait partie de la Boîte à outils du Cadre de passation de marchés de la Banque.



Pour obtenir de plus amples informations sur la passation de marchés dans le cadre de projets financés par la Banque africaine de développement ou pour toute question concernant ce Guide, veuillez contacter :

Département des services fiduciaires et de l'inspection (SNFI)

Banque africaine de développement (www.afdb.org)

Siège - Abidjan (Côte d'Ivoire)

5 Avenue Joseph Anoma

01 B.P. 1387, Abidjan 01

Côte d'Ivoire

Tél : +225 - 20 26 39 00

Courriel : procurementpolicy@afdb.org

Abréviations, acronymes et termes définis¹

Abréviation, terme ou expression	Terminologie complète ou Définition
Redevabilité ou Responsabilité de rendre compte	Obligation pour les personnes à qui des pouvoirs sont délégués de rendre compte et d'assumer la responsabilité de leurs actions et décisions. Par exemple, les chefs de division sont tenus responsables de l'exécution d'un ensemble défini de leurs attributions ou de leurs tâches, ainsi que du respect des règles et des normes applicables à leurs postes.
BAD	Banque africaine de développement
FAD	Fonds africain de développement
Candidat	Entreprise ou groupement d'entreprises qui soumet une Candidature en réponse à une invitation pour une Pré-qualification qui est également l'Avis d'appel à candidatures pour la pré-qualification.
Candidature	Un document soumis par un candidat en réponse à une invitation à la pré-qualification, qui est également l'Avis d'appel à candidatures pour la Pré-qualification.
Autorité	Autorisation accordée par une autorité supérieure, d'agir légalement ou de prendre des décisions au nom d'une organisation dans les limites de ses protocoles, règlements, politiques et réglementations.
Banque	Groupe de la Banque africaine de développement comprenant la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigéria (FSN)
DAO	Dossier d'Appel d'Offres
REO	Rapport d'Évaluation des Offres
Offre	Offre soumise par une entreprise ou un groupement d'entreprises, en réponse à un Appel d'Offres qui est également l'Avis d'Appel d'Offres (AAO) pour la livraison de Biens, l'exécution des Travaux ou la prestation de Services autres que de consultants requis.
Soumissionnaire	Entreprise ou groupement d'entreprises qui soumet une Offre pour des Biens, des Travaux ou des Services autres que de consultants, en réponse à un Appel d'Offres.
Dossiers d'Appel d'Offres (DAO)	Compilation de documents comprenant les Instructions aux soumissionnaires, les Exigences des Maîtres d'ouvrage/Acheteurs, les Critères d'évaluation et le Modèle de contrat, préparés par le Maître d'ouvrage/l'Acheteur pour solliciter des offres de fournisseurs ou d'entrepreneurs potentiels.
Emprunteur	Emprunteur ou bénéficiaire d'un Prêt ou d'un Don du Groupe de la Banque africaine de développement. Ce terme peut inclure toute entité de l'Emprunteur qui est impliquée dans la mise en œuvre d'un projet financé par le Prêt ou le Don.
BPAR	Rapport d'évaluation du système-pays de passation de marchés par la Banque <i>Bank's Procurement Assessment Report</i>
BPS	Système de passation de marchés de l'Emprunteur (SPME) <i>Borrower's Procurement System</i>

¹ Les termes définis commencent par une Majuscule dans le texte

Note : Dans le présent document, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique ; ils ont à la fois valeur d'un féminin et d'un masculin.

Consultant	Une variété d'entreprises privées, d'entités, de groupements d'entreprises ou d'individus qui fournissent des services de nature intellectuelle, consultative ou professionnelle.
Plainte	Une communication transmise à l'Emprunteur ou à la Banque, protestant contre une décision de l'Emprunteur ou de la Banque, relative à l'exécution d'un projet ou informant que la Politique de passation de marchés et/ou les dispositions du Dossier d'appel d'offres n'ont pas été respectées.
Plaignant	L'auteur d'une plainte
Notification d'Attribution de Marché/Contrat	La notification d'attribution de marché/contrat publiée.
SQC	Sélection Basée sur les Qualifications des Consultants
SC	Services de Consultants
OSC	Organisation de la Société Civile
EP	Équipe - pays
MDP	Matrice de Délégation de Pouvoirs (DAM, pour son sigle en anglais)
SED	Sélection par Entente Directe
OE	Organe d'Exécution
MI	Manifestation d'Intérêt
AF	Accord de Financement qui est la convention de Prêt ou le protocole de Don
FCS	Situations / enclaves fragiles ou touchées par des conflits
F&C	Fraude et Corruption – également dénommées Pratiques Prohibées. Les pratiques de corruption, de fraude, de collusion, de coercition et d'obstruction passibles de sanctions définies dans le Cadre d'Intégrité de la Banque qui comprend les Procédures de sanctions du Groupe de la Banque africaine de développement, la Politique de dénonciation d'abus et de traitement des griefs de la Banque, la présente Politique de passation de marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque.
FIR	Inspection fiduciaire <i>Fiduciary Inspection Review</i>
FfP	Adapté à l'objectif visé <i>Fit for Purpose</i>
APF	Accord sur les Principes Fiduciaires
GN	Guide <i>Guidance Note</i>
AGPM	Avis général de passation de marchés
IaS	Invitation à Soumissionner (Appel d'offres) qui est également l'Avis d'Appel d'Offres (AAO) pour les Biens, les Travaux et les Services autres que de consultants.
IPR	Revue indépendante de la passation de marchés <i>Independent Procurement Reviews</i>
IS	Instructions aux Soumissionnaires, qui font partie du Dossier d'appel d'offres pour la passation de marchés de Biens, de Travaux et de Services autres que de consultants.
AON	Appels d'Offres Nationaux
Passation de marchés/Acquisition non conforme	Situation dans laquelle la Banque juge que son financement n'a pas été utilisé conformément aux règles et procédures applicables et décide donc d'appliquer certains recours et sanctions.
ARM	Accord de Reconnaissance/Confiance Mutuelle
ONG	Organisation Non Gouvernementale

Notification d'Intention d'Attribution de Marché/Contrat	Avis transmis aux Soumissionnaires/Proposants/Consultants par une autorité contractante, les informant de l'intention d'attribuer le marché ou le contrat
OPM	Manuel des Opérations de Passation de Marchés
DP	Directive Présidentielle
AC	Autorité Contractante
PIAC	Bureau de l'intégrité et de la lutte contre la corruption
PMPs	Méthodes et procédures de passation de marchés I <i>Procurement Methods and Procedures</i>
PPM	Plan de Passation de Marchés
PP/F&C	Pratiques Prohibées, généralement assimilées aux faits de Fraude et Corruption (F&C)
PPCF	Formulaire de plainte sur les acquisitions au titre des projets I <i>Project Procurement Complaints Form</i>
PPOB	Organe régulateur des marchés publics I <i>Public Procurement Oversight Body</i>
EP	Équipe du projet
PRC	Comité de revue des décisions sur la passation de marchés I <i>Procurement Review Committee</i>
Pré-qualification	Processus initial, avant le lancement d'un appel d'offres, qui est utilisé dans le cas de marchés complexes et/ou de grande valeur ou dans toutes autres circonstances dans le cadre de la passation de marchés de Biens ou de Travaux ou de Services autres que de consultants, dans lesquels les coûts élevés de préparation d'offres détaillées pourraient décourager la concurrence, tels que les équipements conçus sur mesure, les installations industrielles, les services spécialisés, certaines technologies de l'information complexes et les contrats à passer dans le cadre de contrats clés en main, de conception et de construction ou de gestion, essentiellement pour s'assurer que les appels d'offres ne sont adressés qu'aux entreprises et aux entités qui disposent des capacités et des ressources adéquates.
Questionnaire de Pré-qualification	Le Dossier de pré-qualification préparé par l'autorité contractante et délivré aux candidats potentiels pour qu'ils remplissent et soumettent leur candidature.
Documents de Passation de Marchés	Terme générique utilisé pour désigner l'ensemble des Dossiers de Passation de Marchés publiés par l'Emprunteur. Cela inclut : les Questionnaires de pré-qualification, les Dossiers d'appel d'offres, les Dossiers de demande de propositions, les Dossiers de demande de cotations/prix, les Formulaires de contrats et tout addendum.
Politique de passation de marchés	« Politique de passation de marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque »
Proposition	Offre soumise par une partie à une autorité contractante en réponse à une demande de propositions, qui peut ou non inclure un prix, pour fournir des Services de Consultants.
Proposant	Cabinet de consultants, entité individuelle ou groupement d'entreprises qui soumet une Proposition pour des Services de Consultants en réponse à une Demande de Propositions.
SBQC	Sélection Basée sur la Qualité et le Coût
RDG	Directeur général du bureau régional I <i>Regional Director General</i>
AMI	Avis à Manifestation d'Intérêt, pour les Services de Consultants.
ROM	Chef de division des opérations régionales I <i>Regional Operations Manager</i>

Responsabilité	L'acte d'être comptable de l'exécution d'une tâche assignée.
DDP	Demande de propositions pour les Services de Consultants
DC	Demande de Cotations ou Demande de prix
PMR	Pays Membre Régional
CP	Chargé de projet ou programme (<i>Task Manager</i>)
RVP	Vice-président régional I <i>Regional Vice President</i>
ISC	Institution Supérieure de Contrôle des finances publiques
SNFI	Département des services fiduciaires et de l'inspection
Documents de sollicitation (DS)	Expression incluant les questionnaires de Pré-qualification, les Dossiers d'Appel d'Offres (DAO), les Demandes de Cotations (DC) et les Demandes de Propositions (DDP)
AAO	Avis d'Appel d'Offres
SSS	Sélection par Entente Directe / ou source unique I <i>Single Source Selection</i>
Documents Types de Passation de Marchés (DTPM)	Documents de Passation de Marchés, publiés par la Banque et à utiliser par les Emprunteurs aux fins de projets mis en œuvre au moyen des PMPs de la Banque. Ces documents incluent les questionnaires de Pré-qualification, l'AGPM, l'AAO, l'AMI, les Dossiers types de Pré-qualification, les Dossiers types d'Appel d'Offres, et les Dossiers types de Demandes de Propositions.
Période d'attente	La période suivant la Notification d'Intention d'Attribution de Marché/Contrat (<i>Standstill period</i>)
TdR	Termes de Référence
VfM	Rapport qualité / prix I <i>Value for money</i>

Table des matières

1. INTRODUCTION	1
1.1 Contexte	1
1.2 Buts, objectifs et activités	2
1.3 Cohérence et transparence	3
2. EXAMEN PRÉALABLE DE LA PASSATION DE MARCHÉS DES EMPRUNTEURS.....	4
2.1 Généralités.....	4
2.2 Objectif et portée	4
2.3 Méthodologie	5
2.4 Efficience et efficacité de l'examen des documents.....	6
2.5 Responsabilités des acteurs clés.....	7
3. REVUE A POSTERIORI DE LA PASSATION DE MARCHÉS DES EMPRUNTEURS	8
3.1 Généralités.....	8
3.2 Méthodologie pour la réalisation des revues a posteriori de la passation de marchés	9
3.3 Responsabilités des acteurs clés.....	12
3.4 Suivi des Revues a posteriori des procédures de passation de marchés (PPRs).....	14
3.5 Questions génériques	14
4. SUPERVISION ET CONTRÔLE DE LA PASSATION DE MARCHÉS SUIVANT LE PROCAM	16
4.1 Généralités.....	16
5. INSPECTIONS FIDUCIAIRES	17
6. TRAITEMENT DES PLAINTES RELATIVES À LA PASSATION DE MARCHÉS	18
7. ACQUISITION NON CONFORME ET MESURES.....	18
8. TRAITEMENT DES DIVERGENCES PAR RAPPORT À LA POLITIQUE DE PASSATION DE MARCHÉS	19
9. CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ, DES PERFORMANCES ET DE LA TENUE DES DOSSIER	19
9.1 Généralités.....	19
9.2 Vérification de la Banque.....	20
9.3 Revues préalables et a posteriori dans le cadre des PMPs de la Banque	20
9.4 Suivi des audits annuels de passation de marchés des Emprunteurs dans le cadre du Système de passation de marchés de l'Emprunteur (BPS).....	21
9.5 Supervision de la passation de marchés au titre des projets	21
9.6 Revues à mi-parcours des projets	21
9.7 Autres examens spécialisés	23
9.8 Tenue de dossiers.....	24

ANNEXES

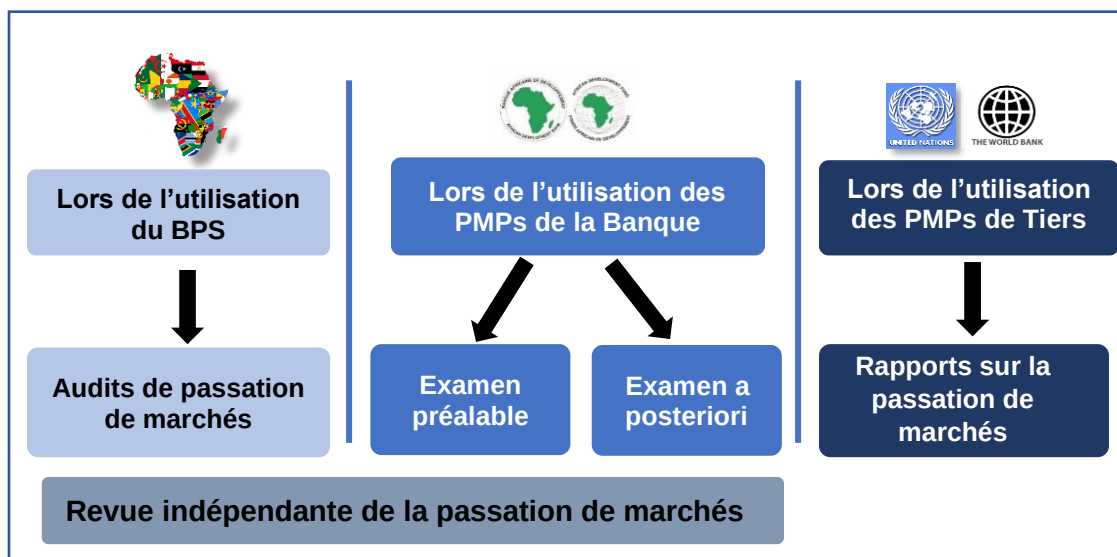
Annexe A : Obligations du personnel de la Banque chargé de la supervision de la passation de marchés	26
Annexe B : Requête pour avis en matière de passation de marchés (RAPM)	28
Annexe C : Formulaire de Revue préalable (PRF)	37
Annexe D : Note sur l'échantillonnage des marchés	53
Annexe E : Modèle de lettre d'annonce de la mission de Revue a posteriori de la passation de marchés (si elle n'est pas combinée avec la mission de supervision prévue)	57
Annexe F : Modèle de lettre de communication des constatations de la Revue a posteriori de la passation de marchés avec l'Emprunteur	59
Annexe G : Supervision et contrôle de la passation de marchés au moyen de PROCRA	60

1. INTRODUCTION

1.1 Contexte

- 1.1.1 Dans le but d'expliquer la fonction de contrôle de la passation de marchés de la Banque, trois Guides connexes, basés sur les **sections 5 à 7 du Volume 1 de la Partie B du Manuel des Opérations de Passation de Marchés (OPM)**, ont été élaborés. Elles décrivent de manière détaillée les mécanismes de contrôle de la Banque lors de l'utilisation de chacun des trois régimes de passation de marchés, à savoir : les Systèmes de passation de marchés des Emprunteurs (BPS), les Méthodes et Procédures de Passation de marchés de la Banque (PMPs) et les PMPs des Tierces parties, dans le cadre de la mise en œuvre de l'approche basée sur les risques adoptée par la Banque dans ses relations avec ses Emprunteurs. La Partie B de l'OPM, en mettant en évidence les rôles et les responsabilités de la Banque, explique essentiellement ces trois régimes ou systèmes de passation de marchés et décrit globalement les mécanismes de contrôle requis lorsque la Banque utilise chacun d'eux. Les modalités spécifiques sont décrites de manière générale dans la figure 1.

Figure 1 : Contrôle de la passation de marchés



- 1.1.2 Les Guides susmentionnés fournissent un appui supplémentaire à la compréhension et à l'utilisation de l'OPM en rendant accessibles les outils, les documents de travail, y compris les tableaux et les modèles, ainsi que les listes de contrôle qui seraient nécessaires au personnel de la Banque pour l'exécution de cette fonction. Ce Guide particulier porte sur le contrôle par la Banque lorsque l'Emprunteur utilise les PMPs de la Banque.

1.1.3 Conformément au Manuel des Opérations (OM) de la Banque, la supervision et le suivi de la mise en œuvre des projets constituent l'ensemble continu des activités menées pendant la durée de vie d'un projet ou d'un programme pour s'assurer que les fonds sont utilisés aux fins prévues, tel que décrit dans l'Accord de financement (AF). Ces activités comprennent le lancement du projet, la supervision sur dossier et sur le terrain, ainsi que d'autres activités de supervision élargie telles que les examens à mi-parcours et les activités qui en découlent, telles que la reformulation du projet, la suspension des décaissements et l'annulation des prêts/dons (voir **Encadré 1**).

Encadré 1 : Manuel des Opérations du Groupe de la Banque, Vol. II, Chapitre 8 Para.29 et 30 : Supervision sur dossiers et supervision sur le terrain

La supervision sur dossiers nécessite d'analyser des rapports périodiques et de répondre aux lettres et aux demandes émanant des organes d'exécution des projets et des emprunteurs. Les activités quotidiennes menées par le chef de projet comprennent principalement : i) l'examen des rapports d'activité rédigés par l'emprunteur ; ii) le suivi du respect par l'emprunteur des conditions et des clauses ; iii) l'examen des demandes de passation de marchés et de décaissement et la formulation de réponses pour ces demandes ; iv) la conservation des dossiers relatifs au projet ; v) le suivi de la mise en œuvre des mesures devant être entreprises en vue de résoudre les problèmes liés au projet.

La supervision sur le terrain nécessite de se rendre sur le site du projet. Les missions de supervision sur le terrain sont menées régulièrement et représentent une méthode efficace pour assurer le suivi de la mise en œuvre du projet.

1.1.4 En conséquence, l'exécution de la fonction de contrôle de la passation de marchés est étroitement liée au suivi et à la supervision par la Banque de la mise en œuvre des projets des Emprunteurs.

1.2 Buts, objectifs et activités

1.2.1 Les objectifs et les principales activités de la Banque en matière de contrôle du processus de la passation de marchés par les Emprunteurs utilisant les PMPs de la Banque sont décrits de manière détaillée dans la **Partie B, Volume 1, section 6, de l'OPM**, à laquelle le lecteur est renvoyé. Les principaux éléments de cette fonction sont les suivants :

- a) Assurer la revue préalable de la passation de marchés des Emprunteurs ;
- b) Entreprendre la revue a posteriori de la passation de marchés des Emprunteurs ;
- c) Examen des rapports sur l'état d'avancement des projets des Emprunteurs ;
- d) Suivi et supervision de la passation de marchés au moyen du PROCAM ;
- e) Inspections fiduciaires, y compris les revues indépendantes de la passation de marchés ;
- f) Assistance à l'Emprunteur pour la stratégie et le plan de passation de marchés ;
- g) Traitement des plaintes relatives à la passation de marchés ;
- h) Traitement des cas d'acquisition non conforme et décision sur les recours ;
- i) Résolution des désaccords en matière de passation de marchés ;
- j) Traitement des dérogations à la Politique de passation de marchés ; et
- k) Suivi de la conformité, des performances et tenue des dossiers.

- 1.2.2 La suite de ce Guide se concentre sur chacun de ces différents éléments, elle énumère les actions, les responsabilités et les obligations à exécuter et elle décrit comment celles-ci doivent être exercées de manière efficace. Ce Guide décrit également les attributions, les responsabilités et les obligations des membres du personnel de la Banque chargés de veiller à l'exécution des différentes fonctions fiduciaires et précisent quels sont les membres du personnel de la Banque qui participent à chaque processus décisionnel.

1.3 Cohérence et transparence

- 1.3.1 La Direction de la Banque exige que le personnel s'acquitte de ses obligations fiduciaires et exerce ses fonctions, attributions et responsabilités de contrôle avec la diligence et l'efficacité voulues, conformément aux normes les plus élevées d'intégrité, de compétence et de qualification professionnelles. Les normes de comportement applicables sont énoncées dans le Code de conduite du personnel de la Banque applicable aux passations de marchés de biens, de travaux et de services de consultants financés par la Banque (**Annexe A**).
- 1.3.2 Dans l'exercice de toutes les fonctions de contrôle de la passation de marchés, le personnel de la Banque, qu'il soit en poste au Siège, dans un Bureau régional de développement et de prestation de services ou dans un Bureau-pays, doit agir de manière uniforme et transparente. Dans une large mesure, il s'agit de l'activité la plus importante compte tenu de la large décentralisation de la Banque en général et du Département des services fiduciaires et de l'inspection (SNFI) en particulier.
- 1.3.3 La passation de marchés est fondée sur l'éthique et le personnel de la Banque est par conséquent tenu de transmettre les mêmes informations (en tenant dûment compte de la confidentialité) :
- aux Emprunteurs, aux fournisseurs ainsi qu'aux supérieurs hiérarchiques de la Banque;
 - dans les communications verbales et écrites ; et
 - au bureau comme sur le terrain.

2. EXAMEN PRÉALABLE DE LA PASSATION DE MARCHÉS DES EMPRUNTEURS

2.1 Généralités

- 2.1.1 L'Emprunteur est responsable de l'administration des projets et programmes financés par le Groupe de la Banque et, la Banque examine les diverses actions et décisions de l'Emprunteur en matière de passation de marchés et formule son avis de « non-objection » à leur égard afin de s'acquitter de ses obligations fiduciaires dans le cadre des projets exécutés selon ses Méthodes et Procédures de passation de marchés (PMPs) (**Encadré 2**).
- 2.1.2 La revue préalable consiste pour la Banque à examiner l'action proposée par l'Emprunteur avant que celui-ci ne prenne la décision de passation de marché. Cette fonction est exercée par le Chargé de projets, le Personnel accrédité en passation de marchés (PAS), le Spécialiste/Chargé de la passation de marchés (SPM), le Coordonnateur régional des acquisitions (RPC), et est supervisée par le Chef de division des opérations régionales (ROM), le Chef de division sectoriel (SM) et le Chef de division des acquisitions (PDM). Cette section du Guide explique le mécanisme de mise en œuvre des activités de revue préalable et renvoie à des descriptions plus détaillées de cette activité dans d'autres Guides.

Encadré 2 : OPM Partie B Volume 1 : Extrait du paragraphe 6.1

6.1. La Politique de passation de marchés énonce clairement que la Banque s'assurera au moyen d'examen et autres modalités, que le processus d'acquisition, y compris les procédures de passation de marché, les documents, les évaluations d'offres/propositions, les recommandations d'attribution et les contrats, est réalisé conformément aux dispositions de l'AF. Le Plan de passation de marché (PPM) validé par la Banque précise quelles procédures d'examen seraient appliquées aux différentes catégories de biens, travaux et services de consultants à financer entièrement ou partiellement dans la cadre de l'AF.

2.2 Objectif et portée

- 2.2.1 L'objectif général de la revue préalable est de garantir que les fonds des prêts ou des dons sont utilisés aux fins prévues dans l'Accord de financement (AF). Ceci permet d'éviter que ces fonds soient utilisés à d'autres fins et d'éviter les plaintes éventuelles.
- 2.2.2 L'objectif des revues préalables, dans le cadre des PMPs de la Banque, est de fournir une assistance et un soutien à l'Emprunteur en analysant les décisions qu'il a l'intention de prendre à l'avance, en examinant les documents qu'il a préparés, afin que toute correction ou modification puisse être effectuée et intégrée dans le processus de décision de l'Emprunteur.
- 2.2.3 Par ce moyen, la Banque s'assure que le processus de passation de marchés, y compris les méthodes et procédures de passation de marchés, les documents, les rapports d'évaluation des offres/propositions, les recommandations d'attribution et les contrats, sont tous réalisés conformément aux dispositions de l'AF et du Plan de passation de marchés (PPM), tel que l'exige le Cadre de passation de marchés (**Encadré 2**).

- 2.2.4 Les facteurs à prendre en considération pour déterminer le niveau de cette revue préalable sont les actions spécifiques des Emprunteurs et les activités pertinentes à examiner, les modalités du processus de revue préalable pour l'acquisition de biens et de travaux, y compris de services autres que de consultants, et de services de consultants. Ces facteurs sont tous décrits de manière détaillée dans la **Partie B de l'OPM, Volume 1, section 6**, et ne seront donc pas répétés dans le présent Guide, et le lecteur est invité à s'y référer en conséquence.
- 2.2.5 En termes de portée, les principaux types de requêtes de revue préalable normalement reçues par la Banque de la part des Emprunteurs, comprennent (mais sans s'y limiter) les éléments suivants :
- Revue préalable des documents relatifs à la passation de marchés :
 - *Dossiers d'appel d'offres, Avis généraux de passation de marchés (AGPM), Avis d'appel d'offres (AAO) pour l'acquisition de biens et de travaux, y compris de services autres que de consultants ;*
 - *Avis à manifestation d'intérêt, et Demandes de propositions pour les services de consultants ; et*
 - *Avis d'appel à candidatures pour la pré-qualification et dossier de pré-qualification.*
 - Décisions relatives à la passation de marchés :
 - *Demandes d'approbation de listes restreintes de consultants ;*
 - *Rapports d'évaluation des offres pour l'acquisition de biens, de travaux et de services autres que de consultants ;*
 - *Évaluation des propositions pour la sélection des services de consultants*
 - *Rapports de pré-qualification.*
 - *Demandes relatives au rejet de toutes les offres/propositions ;*
 - *Demandes concernant les modifications de contrat, les addendas, les ordres de modification, les avenants, la résiliation ;*
 - *Demandes de relance de l'appel d'offres/changement de mode de passation de marchés ; et*
 - *Demande de recours à l'entente directe.*
- 2.2.6 Le reste de cette section du Guide se concentre sur les méthodologies détaillées pour la réalisation de la revue préalable au sein de la Banque.

2.3 Méthodologie

- 2.3.1 Les requêtes de revue préalable de l'Emprunteur couvrant tous les aspects du projet ou du programme, y compris la passation de marchés, sont normalement reçues par le Chargé de projet qui est le promoteur du projet au sein de la Banque. C'est lui qui, en premier lieu, procède à l'examen technique de la demande et prépare ses conclusions conformément au Manuel des Opérations de la Banque. Il s'agit de s'assurer que la demande est conforme

à la liste des biens et services et aux catégories de dépenses incluses dans le prêt ou le don, conformément à l'AF et au PPM.

2.3.2 Le Chargé de projet, après avoir achevé l'examen technique des aspects relatifs à la requête, doit remplir le document type de SNFI de *Requête pour avis en matière de passation de marchés* (RAPM) qui est ensuite transmis à SNFI pour un examen détaillé du processus de passation de marchés. La Requête d'avis, qui figure à l'**annexe B**, comporte trois parties, à savoir :

- Partie A : Informations contextuelles sur la requête
- Partie B : Informations spécifiques détaillées de la requête
- Partie C : Réponse détaillée de SNFI

2.3.3 Lors de l'examen de la requête pour avis en matière de passation de marchés soumise par le Chargé de projet au niveau secteur, le SPM doit toujours utiliser le Formulaire de revue préalable (PRF) figurant à l'annexe C. Cette démarche doit être systématique ; une fois l'examen terminé, le Spécialiste en passation de marchés doit télécharger les formulaires remplis, c'est-à-dire la RAPM et le PRF, dans le dossier de projet correspondant sur la plate-forme de collaboration pour SNFI.

2.4 Efficience et efficacité de l'examen des documents

2.4.1 Dossiers d'appel d'offres/Demandes de propositions et Dossiers de pré-qualification : Le modèle spécifique à utiliser pour juger de l'exactitude d'un Dossier d'appel d'offres (DAO), d'une Demande de propositions (DDP) ou du Dossier de pré-qualification spécifique soumis par l'Emprunteur, dans chaque cas, est le DTAO ou la DTDP applicable de la Banque ainsi que le Dossier type de pré-qualification applicable. Lorsqu'il a été convenu d'utiliser un autre document-type, tel que celui d'une autre BMD, ledit document-type constitue la base de la revue.

2.4.2 Rapports d'évaluation des offres/propositions et autres décisions : Dans le cas des Rapports d'évaluation des offres ou des propositions, le document de comparaison est le Dossier d'appel d'offres (ou la Demande de cotations) ou la Demande de propositions approuvé(e), qui constituent la base de la décision de revue.

2.4.3 Dans tous les cas, l'examineur doit d'abord consulter et prendre connaissance du DAO/de la DDP ou du Dossier de pré-qualification de l'Emprunteur qui a été approuvé par la Banque et publié (y compris tous les amendements éventuels tels qu'ils ont été publiés) ainsi que les documents pertinents du Cadre de passation de marchés de la Banque, de l'AF et du PPM.

2.4.4 L'attention de l'examineur est attirée sur le fait que :

- la revue est une activité à multiples facettes ; et

- le Guide n'a pas vocation à couvrir tous les aspects ou toutes les situations pouvant se présenter dans un cas spécifique.

2.4.5 En outre, l'examineur doit :

- si le Guide ne couvre pas une situation donnée, faire preuve d'un bon jugement fondé sur une connaissance approfondie des documents du Cadre de passation de marchés de la Banque, et garder à l'esprit les principes fondamentaux de la passation de marchés ; et
- ne pas deviner en cas de doute, mais consulter le Coordonnateur régional des acquisitions (RPC), d'autres Spécialistes en passation de marchés (SPM) ou le Chef de division des acquisitions.

2.5 Responsabilités des acteurs clés

2.5.1 Le Chargé de projets est responsable de l'efficacité de la mise en œuvre du projet et est normalement assisté par le SPM pour effectuer la revue préalable des documents et décisions de passation de marchés soumis par l'Emprunteur.

2.5.2 En général, le Chargé de projets est responsable des actions suivantes:

- initier toutes les actions de passation de marchés et d'examen de la conformité des Emprunteurs au regard de la Matrice de délégation de pouvoirs (MDP/DAM) de la Banque applicable en vigueur, à l'exception des travaux de diagnostic de la passation de marchés qui relèvent de la responsabilité des SPM ;
- prendre les dispositions pour l'examen et l'approbation de tous les Dossiers de sollicitation (DS), y compris les spécifications techniques pour la passation de marchés de biens et de travaux, ainsi que les Termes de référence (TdR) pour la sélection des consultants, comme l'exige le PPM, faisant l'objet d'une revue préalable;
- communiquer l'avis de « non-objection » de la Banque pour les marchés qui ont été vérifiés et approuvés conformément à la MDP/DAM en vigueur ;
- procéder à l'examen des rapports d'évaluation des offres pour les biens et les travaux et d'évaluation des propositions techniques et financières pour les services de consultants, faisant l'objet d'une revue préalable ; et
- tenir des dossiers des informations pertinentes, y compris tous les documents relatifs à la passation de marchés, dans le cadre des dossiers de projet, le cas échéant.

2.5.3 Le Chargé de projets veille à ce qu'un financement adéquat soit disponible pour toutes les activités de supervision des projets, y compris les examens de la passation de marchés, comme l'indique le Plan de supervision du projet (PSP) figurant dans le Rapport d'évaluation de projet (REP).

2.5.4 Le SPM et les RPC (conformément à la MDP/DAM applicable), sont responsables de l'exécution de tous les aspects de la passation de marchés, notamment :

- initier et mettre en œuvre tous les travaux de diagnostic sur la passation de marchés;

- réaliser des examens préalables des documents, décisions et autres requêtes de passation de marchés des Emprunteurs, tel que spécifié dans l'AF et le PPM du projet et conformément au Plan de supervision de la passation de marchés dans le REP ;
- vérifier et approuver le PPM en conformité avec la MDP/DAM applicable;
- vérifier et contrôler éventuellement tous les marchés de faible valeur en vue de leur approbation par le Chargé de projet conformément à la MDP/DAM applicable ;
- planifier et réaliser des Revues a posteriori sur la passation de marchés (PPRs) ;
- assurer le suivi de la passation de marchés par une surveillance dynamique du projet en utilisant le PROCAM (Section 4 de ce Guide);
- assurer le suivi des progrès de l'Emprunteur dans la mise en œuvre du plan d'action convenu pour le renforcement des capacités de passation de marchés et l'atténuation des risques, tout en participant à la rédaction des conclusions sur la passation de marchés pour l'Aide-mémoire des missions de supervision menées par le Chargé de projet ;
- évaluer la mise en œuvre de la passation de marchés par le projet et l'attribution de la note d'évaluation au Chargé de projet en vue de son intégration aux rapports sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du projet, par la réalisation de revues préalables et a posteriori ; et
- tenir les dossiers et documents relatifs à la passation de marchés au titre du projet.

2.5.5 De plus amples détails, des Guides et des listes de contrôle pour l'examen des documents et les seuils sectoriels minimums de la revue préalable sont fournis dans les Guides de la Boîte à outils.

3. REVUE A POSTERIORI DE LA PASSATION DE MARCHÉS DES EMPRUNTEURS

3.1 Généralités

- 3.1.1 La revue a posteriori de la passation de marchés (PPR) consiste pour la Banque à examiner l'action de l'Emprunteur après que celui-ci a pris la décision et exécuté l'activité de passation de marchés. La revue a posteriori est généralement utilisée lorsque la Banque détermine que l'Organe d'exécution d'un projet donné possède des capacités et une expérience suffisantes pour exécuter avec succès une activité de passation de marchés.
- 3.1.2 La PPR porte essentiellement sur la conformité du processus de passation de marchés de l'Emprunteur avec l'AF, le PPM, tout Manuel d'exécution/de mise en œuvre du projet (MEP) et le Cadre de passation de marchés de la Banque, afin de garantir que les fonds du projet sont utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été prévus. Pour un projet ou un programme, le seuil des marchés soumis à une revue a posteriori est indiqué dans le Plan de supervision de la passation de marchés convenu lors des négociations.

3.1.3 Les buts et objectifs globaux du processus de revue a posteriori de la passation de marchés de la Banque sont les suivants :

- Évaluation des procédures d'appel d'offres, de la gestion des contrats et des processus suivis pour les marchés faisant l'objet d'une revue a posteriori ;
- Évaluation de la conformité avec les principes directeurs généraux de la Banque en matière de passation de marchés, de la réalisation d'un Rapport Qualité/Prix optimal à travers l'économie, l'efficience, l'efficacité et l'équité et, dans la mesure du possible, y compris, mais sans s'y limiter, l'achèvement technique/physique et la compétitivité des prix ;
- Analyse du marché et d'autres comparateurs pour déterminer comment les prix payés dans le cadre de marchés spécifiques au projet, établissent une comparaison et déterminent ainsi le degré de réalisation d'un Rapport Qualité / Prix optimal à travers un processus d'acquisition « adapté à l'objectif visé » (FfP) ;
- Élaboration de recommandations et de plans d'action pour améliorer la conformité et l'efficacité de la mise en œuvre des projets.

3.1.4 Cette section du Guide décrit les exigences que doivent satisfaire les SPM/RPCs pour réaliser les PPRs conformément au Plan de passation de marchés (PPM) approuvé du projet. Elle décrit la méthodologie et présente les modalités, les formats, les listes de contrôle et les tableaux spécifiques qui seraient requis par les SPM pour entreprendre les PPRs au niveau du projet individuel, et également au niveau du portefeuille pour un pays donné.

3.2 Méthodologie pour la réalisation des revues a posteriori de la passation de marchés (PPRs)

Introduction

3.2.1 Le contrôle de la passation des marchés au moyen de la Revue a posteriori de (PPRs) implique les activités suivantes :

- la planification de la revue a posteriori ;
- la réalisation de la revue a posteriori ;
- la contribution des conclusions de la revue à l'Aide-mémoire des missions de supervision de la Banque ;
- utilisation du PROCRAM, mise à jour et révision des évaluations des risques du projet et du plan de développement des performances et des capacités en matière de passation de marchés ;
- le suivi des progrès de l'emprunteur dans la mise en œuvre du plan d'action convenu pour le renforcement des capacités de passation de marchés et des mesures d'atténuation des risques ; et

- l'évaluation de la mise en œuvre de la passation de marché du projet et communication des conclusions au Chargé de projet pour qu'elle soit incorporée dans les rapports sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du projet.

3.2.2 Le processus de revue a posteriori de la passation de marchés est normalement entrepris en trois grandes phases :

- Planification : Conception de la portée et du programme de l'examen, définition des informations essentielles requises, ;
- Exécution : Réalisation sur le terrain, essentiellement la collecte et la vérification des données
- Rédaction de rapports : Préparation du rapport de Revue a posteriori de la passation de marchés après discussion du rapport préliminaire avec la Banque et l'Emprunteur.

Planification de la Revue a posteriori de la passation de marchés (PPR)

3.2.3 Si l'objet de la Revue a posteriori de la passation de marchés implique un grand nombre de contrats, une décision préliminaire sur un échantillonnage approprié, en conformité avec la portée et les objectifs de la Revue a posteriori de la passation de marchés, doit être suivie. Une note sur l'échantillonnage des marchés figure à l'**annexe D**.

3.2.4 L'échantillon de contrats à examiner devrait :

- inclure une répartition représentative entre les différentes méthodes et catégories de marchés (biens, travaux, services autres que de consultants et services de consultants), le cas échéant.
- pour les projets comportant un très grand nombre de contrats, la taille de l'échantillon peut être ajustée pour inclure des types de marchés spécifiés.
- dans le cadre de projets impliquant un grand nombre de contrats de faible valeur, tels que les projets d'investissement communautaire qui sont souvent dispersés géographiquement, la réalisation d'examens a posteriori standard des passations de marchés pourrait ne pas être le moyen le plus approprié d'assurer un contrôle fiduciaire. La supervision de ces projets par la Banque peut consister à examiner les rapports relatifs aux passations de marchés, y compris les examens techniques et financiers réalisés par les OE de l'Emprunteur, les auditeurs techniques et/ou les consultants sélectionnés et engagés dans le cadre du projet de la Banque. L'examineur résume les conclusions dans un rapport séparé qui sera partagé avec le Chargé de projet et SNFI, comme décrit dans le paragraphe ci-dessus.

3.2.5 En vue de préparer le lancement de la Revue a posteriori de la passation de marchés, l'examineur devrait :

- obtenir la liste de tous les contrats signés dans le cadre du projet ou du programme auprès du Chargé de projets. Les rapports trimestriels sur l'état d'avancement du projet soumis par l'OE, comportent généralement de telles listes.

- travailler avec le Chargé de projets pour communiquer à l'avance des informations préalables suffisantes sur l'objet de la Revue a posteriori de la passation de marchés et les actions préliminaires qui sont demandées aux OE (**annexe E**). Il s'agit essentiellement d'exposer les informations et/ou la documentation qui sont censées être fournies par les OE.

3.2.6 L'examineur doit avoir accès essentiellement aux documents suivants :

- la liste de tous les contrats ;
- le plan de passation de marchés actualisé et approuvé ;
- toutes les publicités, les AGPM et AAO/AMI ;
- les documents de sollicitation ;
- les avis de non objection de la Banque ;
- le procès-verbal de l'ouverture des offres ;
- les rapports d'évaluation des offres (REO) pour les marchés de travaux de génie civil et de biens ;
- Rapports d'évaluation technique et rapports d'évaluation financière pour les services de consultants ;
- les requêtes d'avis de non-objection de la Banque et les réponses de la Banque ;
- les décisions d'attribution de marchés et les publications ;
- les offres, les propositions techniques et financières, et les cotations ;
- les procès-verbaux des négociations ;
- des copies des contrats signés et des avenants, le cas échéant ; et
- la notification des attributions de marchés avec copie des garanties de soumission et des garanties de bonne exécution.

3.2.7 L'examineur vérifie au préalable les noms des fournisseurs, entrepreneurs et consultants pour tous les contrats signés dans le cadre du projet ou du programme, en les comparant à la liste des entreprises inéligibles de la Banque. Pour les contrats ayant obtenu un résultat positif dans la liste des entreprises inéligibles de la Banque, l'examineur, en coordination avec le Chargé de projets ou le PAS, transmet les informations nécessaires à l'attention du Bureau de l'intégrité et de la lutte contre la corruption (PIAC) de la Banque.

3.2.8 Les contrats ayant obtenu un résultat positif seront en outre ajoutés à l'échantillon de contrats à examiner.

Réalisation de la Revue a posteriori de la passation de marchés (PPR)

3.2.9 L'examen des documents doit être effectué dans le pays de l'Emprunteur. Il doit être effectué conformément à l'AF, au PPM, au MEP et au Cadre de passation de marchés de la Banque.

- 3.2.10 L'examineur doit procéder à un examen approfondi des documents justificatifs et des activités de passation de marchés connexes pour chaque contrat sélectionné dans l'échantillon. Pour certains des contrats, et selon le cas, les sites du projet doivent être visités pour effectuer des inspections physiques de la qualité et de la quantité des biens, des travaux, des services autres que de consultants et des services de consultants financés dans le cadre du/des projet(s).
- 3.2.11 Pour les processus non compétitifs, et dans la mesure du possible, les coûts et prix des contrats doivent également être comparés à des contrats similaires financés par des agences du pays et de la région et vérifiés par rapport aux prix du marché international pour les éléments en question. L'examineur peut également identifier les signaux d'alerte en matière de fraude et de corruption.
- 3.2.12 La PPR peut être réalisée pour un projet particulier, pour des projets dans un secteur ou pour l'ensemble du portefeuille du pays. Dans les projets où 100% des contrats sont soumis à une revue préalable, le Chargé de projets - qu'il s'acquitte de la fonction de passation de marchés au titre du projet en tant que PAS ou après notification par le SPM désigné pour le projet - notifie par écrit à SNFI qu'aucun contrat de ce projet était soumis à une revue a posteriori pendant la période d'examen concernée².

Rédaction de rapports – Extrants/livrables de la Revue a posteriori de la passation de marchés (PPR)

- 3.2.13 L'examineur prépare un rapport PPR couvrant au minimum la taille des échantillons de contrats et la liste des contrats examinés, les résultats généraux de l'examen, les lacunes majeures et les risques liés à la passation de marchés qui ont pu être identifiés, ainsi que les mesures à prendre pour y remédier. Le rapport PPR met également en évidence toute situation à risque en matière de passation de marchés ainsi que les résultats de la vérification ponctuelle des attributions de marchés à des entrepreneurs, fournisseurs et consultants par rapport à la liste des sociétés suspendues et exclues.

3.3 Responsabilités des acteurs clés

- 3.3.1 Le Spécialiste en passation de marchés (SPM) de SNFI en charge du pays est responsable de la réalisation de la PPR et prépare et approuve les TdR.
- 3.3.2 Le Coordonnateur régional des acquisitions (RPC), est responsable de la supervision des travaux de revues a posteriori.
- 3.3.3 Le SPM doit veiller à ce que les missions de PPR soient effectuées en temps utile, soit séparément, soit de manière synchronisée avec les missions de supervision de projet

² La réalisation de la revue préalable des contrats est examinée par le Coordinateur de projet dans le cadre des procédures standard de contrôle.

menées par le Chargé de projets. Dans la mesure du possible, un Spécialiste en gestion financière (SGF) doit être associé à la mission.

3.3.4 Le SPM veillera à informer l'Emprunteur/l'OE des principales conclusions de la mission avant de quitter le site du projet. Lorsque le projet de rapport PPR est terminé, le SPM le communique à l'Emprunteur/à l'OE pour obtenir ses commentaires. Après avoir reçu les commentaires de l'Emprunteur, le SPM achèvera le rapport et le soumettra au RPC.

3.3.5 Le RPC prend ensuite les initiatives suivantes :

- examine le rapport et s'accorde avec le SPM sur son contenu. S'il existe des lacunes importantes, celles-ci sont mises en évidence et le RPC propose ensuite des mesures correctives ;
- approuve le rapport ;
- transmet une copie finale au Chef de division des acquisitions ; En fonction de l'ampleur des enjeux, partage les constatations avec (i) la fonction d'inspection s'il est nécessaire de procéder à une inspection physique spécifique et détaillée des livrables ; et (ii) PIAC en cas de soupçon de pratiques passibles de sanctions ; et
- communique les conclusions en tant que contribution au rapport de supervision du projet, au Chargé de projets, dont l'attention est également portée sur les mesures correctives à mettre en œuvre par l'Emprunteur et la Banque ;
- intègre les constatations de la Revue a posteriori de la passation de marchés (PPR) dans le Rapport annuel de revue a posteriori de la passation de marchés (APPR) et utilise les constatations comme contribution à la conformité avec tout plan d'action et exercice de développement des capacités.
- discute du rapport avec le Chef de division et le Directeur de SNFI et avec le secteur concerné avant qu'il soit transmis au PMR avec le plan d'action recommandé. Les constatations des Revues a posteriori des procédures de passation de marchés (PPRs) doivent être systématiquement discutées avec l'Emprunteur et les OE, et les plans d'action – y compris une série de cliniques et de mesures - doivent être adoptés et mis en œuvre ; et
- enregistre le rapport de la revue a posteriori, ainsi qu'une évaluation des risques et des recommandations, dans le système des revues a posteriori mis en place par SNFI.

3.3.6 Il incombe au Chargé de projets d'assurer le suivi auprès de l'Emprunteur pour veiller à ce que les mesures correctives figurant dans le rapport de revue a posteriori soient mises en œuvre.

3.3.7 Sur la base des recommandations de la revue, il peut être décidé de réviser les seuils de revue préalable.

3.3.8 Le SPM organise le téléchargement des rapports PPRs sur le site web et la plate-forme de collaboration de SNFI.

3.4 Suivi des Revues a posteriori des procédures de passation de marchés (PPRs)

- 3.4.1 Le SPM et le RPC suivent les progrès de l'Emprunteur dans la mise en œuvre du plan d'action convenu de renforcement des capacités de passation de marchés et d'atténuation des risques, au moyen de l'application du PROCRAM, de la mise à jour et de la révision des évaluations des risques du projet et du plan de renforcement des performances et des capacités de passation de marchés et du reporting au RPC, au Chef de division des acquisitions et au PSRC.
- 3.4.2 En outre, SNFI fournit des formations et des orientations afin d'aider son personnel chargé de la passation de marchés à conserver une uniformité et à respecter des normes dans la réalisation des PPRs.
- 3.4.3 Les constatations de la revue a posteriori doivent utiliser les constatations des PPRs pour relever les divergences qui pourraient conduire à la passation de marchés/acquisition non conforme et pour discuter avec l'Emprunteur des plans de mesures correctives. L'Emprunteur doit être informé à ce moment-là que, si les mauvaises pratiques ou les écarts ne sont pas rectifiés, la Banque peut déclarer une passation de marché non conforme.

3.5 Questions génériques

- 3.5.1 En général, la plupart des PMR sont confrontés à des problèmes similaires en matière de passation de marchés. Il s'agit notamment des problèmes ci-après :
- système d'archivage médiocre ou incomplet dans les agences nationales et/ou les unités gouvernementales locales ;
 - incohérence des procédures de demande de cotations et d'évaluation des cotations ;
 - faible capacité de l'Emprunteur en matière de passation de marchés ;
 - faible qualité des dossiers d'appel d'offres ;
 - retards dans la présentation des rapports d'évaluation et retards de paiement ;
 - non-publication des informations sur l'attribution de marchés ;
 - critères de qualification inappropriés pour les marchés de travaux et de biens dans les dossiers d'appel d'offres ;
 - rejet des offres pour des motifs peu convaincants ;
 - manque de cohérence entre les critères d'évaluation figurant dans les documents d'appel d'offres et les rapports d'évaluation des offres ;
 - fractionnement des contrats en petits lots ne correspondant pas à la nature des besoins ;
 - invitation, sélection et attribution répétées des mêmes contractants dans le cadre d'un certain nombre de contrats de petite taille ;
 - une mauvaise gestion des contrats, caractérisée par l'absence d'application des obligations contractuelles et des pénalités telles que les pénalités pour retard.

3.5.2 Les enseignements tirés des précédentes PPRs conduisent aux observations suivantes :

- La conception actuelle du suivi ne permet pas de déterminer si de meilleurs résultats sont obtenus dans les PMR dans lesquels les conclusions des PPRs sont systématiquement partagés avec les autorités de l'Emprunteur et les OE, ou dans lesquels des plans d'action incluant des cliniques ont été mis en œuvre sur plusieurs années. Sur la base des données recueillies par le système actuel de suivi des PPRs, il ressort que les mêmes questions et problèmes, à savoir l'absence de contrôles de qualité interne et l'insuffisance des compétences et des motivations, se répètent dans les différents pays à différents niveaux. Un examen approfondi pourrait éventuellement aider à identifier les pays et les domaines dans lesquels des progrès significatifs ont été réalisés.
- Dans certains PMR, les PPRs reprennent les audits externes réalisés par les sociétés, sous la supervision de l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), ou avec les audits externes réalisés par le Bureau de l'Auditeur Général. Conformément aux programmes de réforme en matière de passation de marchés, la plupart des pays d'Afrique ont désormais mis en place des ARMP et adopté des audits externes de passation de marchés dans le cadre de leur politique nationale - ou à la suite d'approches programmatiques. Dans les PMR ayant de portefeuilles importants, les PPRs augmentent considérablement la charge de travail des Spécialistes en passation de marchés, au point d'avoir un impact négatif sur d'autres tâches importantes/prioritaires dont ils ont la charge et qui ne peuvent être déléguées à des personnes extérieures. Dans certains pays en situation critique, le recours à des consultants locaux pour la réalisation des PPRs s'est avéré fructueux.

3.5.3 La Banque doit systématiquement adresser des lettres au ministre du ministère représentant l'Emprunteur, en lui fournissant un résumé des questions génériques et des recommandations pour améliorer la gestion et les systèmes de passation de marchés. **(Annexe F)** Cette lettre doit faire référence aux PPRs et partager la conclusion de l'analyse de la Banque sur les seuils de revue préalable dans tous les projets actifs. Elle devrait identifier les projets qui remplissent les conditions requises pour un relèvement des seuils sectoriels, sur la base de la mise en œuvre de tous les plans d'action recommandés concernant la capacité de passation de marchés. Elle devrait également saisir l'occasion pour signaler tous les cas de non-application complète des plans d'action recommandés, et aussi pour identifier les projets pour lesquels les organes d'exécution emploient du personnel de faible qualité.

3.5.4 En revanche, lorsqu'il existe des antécédents de non-respect systématique des procédures convenues dans l'AF et le PPM ou lorsque les activités de passation de marchés ne sont pas menées avec la diligence et l'efficacité requises (par exemple, retards persistants dans la conclusion des rapports d'évaluation, demande de plusieurs prolongations de la validité des offres, retards dans l'attribution des contrats, retards dans l'établissement des Lettres de crédit, etc.), les retards doivent être discutés avec l'Emprunteur afin de trouver des moyens d'améliorer la situation. Dans certains cas, il pourrait être conclu que la pression politique est à l'origine des retards ou des incohérences.

4. SUPERVISION ET CONTRÔLE DE LA PASSATION DE MARCHÉS SUIVANT LE PROCRAM

4.1 Généralités

- 4.1.1 Les objectifs de développement du nouveau Cadre de passation de marchés visent à renforcer les institutions chargées des marchés publics des Emprunteurs et à s'appuyer de plus en plus sur elles pour l'exécution des marchés relevant des opérations de la Banque, tout en assurant le respect des responsabilités fiduciaires de la Banque. Cela nécessite la conception et l'adoption d'une approche des opérations de passation de marchés et des dispositifs de contrôle reposant davantage sur les risques, et favorisant un Rapport Qualité/Prix optimal par la gestion d'activités du cycle de projet qui sont « adaptées aux objectifs visés » (FfP). Ainsi, les décisions en matière de transactions et de contrôle, prises parmi une série d'options disponibles, sont guidées par les profils de risque et les circonstances au niveau des pays, des secteurs, des projets, des Organes d'exécution (OE) et des transitions.
- 4.1.2 Cette approche dynamique encourage un déploiement plus stratégique et plus flexible des ressources de la Banque. Elle conduit à adapter les méthodes et les procédures de passation de marchés aux capacités individuelles des PMR et aux risques spécifiques des projets et des transactions, avec une meilleure efficacité et efficacité et, par conséquent, à répondre de manière plus optimale aux besoins des pays à différents niveaux de développement économique. Toutefois, cette approche exige une évaluation et une gestion rigoureuses des risques liés à la passation de marchés à tous les niveaux, ainsi qu'une meilleure prise en compte des besoins des Emprunteurs en matière de renforcement des capacités.
- 4.1.3 Le PROCRAM est un outil dynamique qui a été conçu par SNFI pour se concentrer sur ce besoin dynamique et pour mettre en œuvre l'approche basée sur le risque tout au long du cycle du projet. Il aide les SPM de quatre manières, à savoir :
- évaluer les risques et les capacités de passation de marchés au niveau du pays, du secteur, du projet et de l'OE pour servir de base à la conception du projet afin de réaliser une Optimisation des ressources, pendant les phases de préparation et d'évaluation du projet ;
 - convenir, lors des négociations du projet, des mesures d'atténuation des risques ;
 - superviser, suivre et évaluer la conformité et les performances pendant l'exécution du projet, au cours de laquelle l'atténuation des risques est suivie et affinée afin que les résultats sont adaptés à l'objectif visé pour atteindre l'Optimisation des ressources ; et
 - évaluer le degré de réussite de la mise en œuvre et de l'exécution du projet lors de la clôture du projet.

La méthodologie détaillée pour l'utilisation du PROCRAM figure à l'Annexe G.

5. INSPECTIONS FIDUCIAIRES

- 5.1 L'équipe d'inspection du Département des services fiduciaires et de l'inspection (SNFI) procède régulièrement à des Inspections fiduciaires indépendantes (FIR), dans le but d'évaluer les performances de la fonction de passation de marchés dans le cadre des projets financés par la Banque, tel que décrit aux paragraphes 5.4 à 5.7 de la Partie B de l'OPM. L'inspection fiduciaire porte sur les performances globales des OE de l'Emprunteur et de l'équipe de gestion de projet de la Banque (Chargé de projets, SPM/PAS, Chef de division) ainsi que sur des questions spécifiques au pays, au secteur ou au portefeuille. Chaque année fiscale, SNFI, en consultation avec les départements régionaux, prépare un plan pour la conduite des FIRs, qui couvre généralement un ou plusieurs projets financés par la Banque.
- 5.2 Les Inspections fiduciaires sont normalement menées par un consultant indépendant et supervisée par l'équipe d'inspection de SNFI en coordination avec les pays et les départements régionaux et les Chargés de projet concernés.
- 5.3 Les régions peuvent consulter SNFI et également mener des Inspections fiduciaires dans les pays à haut risque, pour un secteur particulier ou dans le cadre du portefeuille de projets d'un pays qui est confronté à des problèmes de passation de marchés particuliers.
- 5.4 Le consultant indépendant entreprend une mission sur le terrain, prépare le rapport de l'Inspection fiduciaire et discute de ses conclusions avec le Spécialiste en Chef de l'Inspection (LIO) qui propose au Chargé de projets concerné des mesures correctives pour les projets problématiques. Le LIO peut également proposer des ajustements au Plan de supervision de la passation de marchés de la Banque afin de refléter les améliorations ou la détérioration de la performance de l'Emprunteur. Le rapport d'Inspection fiduciaire (FIR) est transmis au Directeur SNFI aux fins d'approbation et de publication sur le site Web de SNFI.
- 5.5 Les objectifs, la portée, le contenu, la méthodologie, les formats et les résultats attendus des Inspections fiduciaires (FIRs) sont détaillés dans le Guide sur l'Inspection fiduciaire incluse dans la Boîte à outils.
- 5.6 Le Chargé de projets assure le suivi auprès de l'Emprunteur afin de s'assurer que les mesures correctives sont mises en œuvre.
- 5.7 Les Inspections fiduciaires (FIRs) menées par des cabinets de consultants et/ou des consultants individuels sur une base de rotation dans 4 à 5 pays chaque année peuvent normalement convenir à la Banque pour obtenir un diagnostic sur la conformité des passations de marchés traitées par les OE des Emprunteurs, et sur la performance de la Banque à remplir ses obligations fiduciaires.
- 5.8 Le Directeur SNFI rend compte chaque année au Comité d'audit du Conseil d'administration sur le respect des règles à tous les niveaux de la Banque et sur les principales conclusions des Inspections fiduciaires (FIRs).

6. TRAITEMENT DES PLAINTES RELATIVES À LA PASSATION DE MARCHÉS

- 6.1 La Banque a toujours accordé la plus grande importance au traitement des plaintes relatives à la passation de marchés émanant de tous les acteurs économiques, de ses Emprunteurs, des ONG et de toutes les parties intéressées et potentielles, qui sont concernées par ses opérations dans les Pays membres régionaux (PMR). Cette démarche s'inscrit dans le cadre du maintien de ses principes de transparence, d'ouverture, de responsabilité, de justice et d'intégrité (Équité), une exigence essentielle du Cadre de passation de marchés de 2015.
- 6.2 Les unités organisationnelles de la Banque directement responsables du traitement des plaintes relatives à la passation de marchés sont les départements des opérations régionales, soit les bureaux des Directeurs généraux régionaux (DGs) sur le terrain, auprès des PMR, les Départements sectoriels au siège, le Département de la gestion fiduciaire et de l'inspection (SNFI), le Bureau de l'intégrité et de la lutte contre la corruption et le Comité de revue des décisions sur la passation de marchés (PRC). Ces unités et PRC font appel aux services d'autres unités spécialisées de la Banque, telles que le Département du conseil juridique général et des services juridiques (PGCL), lorsque cela est jugé nécessaire.
- 6.3 La procédure de la Banque pour le traitement des plaintes concernant la passation de marchés est détaillée dans le *Guide sur le traitement des plaintes liées à la passation de marchés* émise par SNFI, à laquelle le lecteur est invité à se reporter.
- 6.4 SNFI met à jour une base de données à usage interne pour le suivi et la notification des plaintes concernant la passation de marchés. SNFI procède à des analyses sur une base annuelle pour déterminer s'il existe des tendances particulières et en fait rapport chaque année au Comité d'audit du Conseil d'administration. SNFI peut également effectuer des analyses sur demande à la suite d'une requête de la Direction générale et du Conseil d'administration. SNFI utilisera les informations consolidées sur les plaintes comme contribution aux évaluations des capacités et des risques.

7. ACQUISITION NON CONFORME ET MESURES

- 7.1 Cette section présente les mesures à prendre par le personnel de la Banque pour traiter les cas d'acquisition non conforme. Les procédures décrites dans cette section sont basées sur le **volume 1 de la partie B de l'OPM, section 9** concernant « *Acquisition non conforme & mesures* » et sur la *Directive présidentielle 01/2014 définissant les Termes de référence du Comité de revue de la passation de marchés* auquel les lecteurs sont invités à se référer.
- 7.2 Les membres spécifiques du personnel de la Banque qui participent au traitement des cas d'acquisitions non conformes et qui décident des mesures appropriées sont les Chargés de projets, le PAS, le SPM, les Chefs de division au niveau de la direction générale et de SNFI, les Directeurs au niveau de la direction régionale et de SNFI, le PSRC et le PRC, conformément à la Matrice de délégation des pouvoirs et ses mises à jour. Les détails des

³ Guide sur le traitement des plaintes liées à la passation de marchés. Département des services fiduciaires et de l'inspection. Juin 2020.

mesures à prendre par ces membres du personnel de la Banque, les procédures à suivre pour envisager de déclarer une acquisition non conforme et décider de l'application des mesures, sont décrits dans la section 3 du *Guide sur le traitement des plaintes liées à la passation de marchés*, élaboré par SNFI.

8. TRAITEMENT DES DIVERGENCES PAR RAPPORT À LA POLITIQUE DE PASSATION DE MARCHÉS

- 8.1 Des questions de différences d'interprétation et de divergences peuvent se poser lors de la mise en œuvre du Cadre de passation de marchés de la Banque.
- 8.2 Le Chargé de projets, en consultation avec le SPM, examine avec le RPC toute divergence éventuelle par rapport à la Politique de passation de marchés qui pourrait être identifiée pendant la préparation ou la mise en œuvre du projet. Le RPC peut consulter SNFI.0 pour l'interprétation de la Politique et pour obtenir des conseils, ainsi que le Département juridique en ce qui concerne les questions juridiques. Lorsque des problèmes subsistent, le Directeur de SNFI prend la décision finale.
- 8.3 L'approbation du Conseil d'administration est requise pour toute dérogation par rapport à la Politique de passation de marchés de la Banque concernant un projet qui n'a pas encore été approuvé par le Conseil d'administration. En conséquence, toute proposition de dérogation de ce type est examinée dans le REP et clairement indiquée dans l'AF, et elle est explicitement mentionnée comme une question soumise à l'approbation du Conseil. Dans ce cas, le procès-verbal des négociations relatives aux prêts ou aux dons doit contenir une déclaration de non-responsabilité appropriée.
- 8.4 Les dérogations aux dispositions de l'Accord portant création de la Banque sont soumises au conseil d'administration en vue d'être portées à la connaissance du conseil des gouverneurs lorsque cela est jugé nécessaire.

9. CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ, DES PERFORMANCES ET DE LA TENUE DES DOSSIERS

9.1 Généralités

- 9.1.1 Cette section décrit les obligations, tâches et responsabilités du personnel de la Banque dans le suivi de la conformité et de la performance de l'Emprunteur pendant l'exécution des projets et programmes financés par le Groupe de la Banque. Elle met également l'accent sur les exigences relatives à la tenue des dossiers par les Emprunteurs. Les procédures décrites dans cette section sont en général tirées de la section 11 de la Partie B du volume 1 de l'OPM, à laquelle le lecteur est invité à se référer.
- 9.1.2 Le personnel spécifique directement impliqué dans le suivi par la Banque des activités de passation de marchés de l'Emprunteur comprend le SPM, le PAS, le Chargé de projets, le

RPC, le PDM, le ROM, le SM et le département SNFI, les Directeurs des directions régionales et de SNFI, le PSRC et le PRC, qui participent au processus en fonction des exigences spécifiques applicables au cas considéré.

9.1.3 La Banque assure le suivi de la conformité des Emprunteurs et de la performance de ses opérations par le moyen des activités suivantes :

- Vérification ;
- Supervision du projet ;
- Revues à mi-parcours des projets ; et
- Autres examens spécifiques.

9.2 Vérification de la Banque

9.2.1 La Banque utilise plusieurs méthodes permettant de s'assurer que la passation de marchés au titre du projet est effectuée de manière efficace et conforme à l'AF, au PPM et au Cadre de passation de marchés. Ces méthodes comprennent notamment :

- Revues préalable/a posteriori des documents et des procédures de passation de marchés dans le cadre des PMPs de la Banque avant l'attribution du marché, tel qu'indiqué précédemment dans le présent Guide ;
- Suivi des audits annuels de passation de marchés des Emprunteurs dans le cadre du BPS ;
- Revue à mi-parcours du projet ;
- Audits de performance des projets en matière de passation de marchés ;
- Audit de projet et audit financier dans la phase de réalisation des projets et à leur achèvement ;
- Vérification physique des performances lors des missions de supervision de la Banque ; et
- Audits spécialisés pouvant être convenus pendant la mise en œuvre du projet.

9.2.2 L'efficacité du processus de suivi dépend en grande partie des données disponibles. Par conséquent, la Banque et l'Emprunteur décident, lors de la préparation et de l'évaluation du projet, du type exact de dossiers et de données à conserver pour soutenir le processus d'examen et de vérification. La méthodologie spécifique à suivre dans le processus de suivi dépend du régime ou du système de passation de marchés utilisé pour des transactions spécifiques ou des groupes de transactions similaires dans le cadre du projet ou du programme.

9.2.3 Le Chargé de projets/SPM/PAS doit veiller à ce que l'OE soit conscient de ses responsabilités et que l'exécution de celles-ci soit vérifiée par lui lors de la supervision du projet ou du programme.

9.3 Revues préalables et a posteriori dans le cadre des PMPs de la Banque

- 9.3.1 La Banque assure le suivi de l'exécution par les Emprunteurs de leurs responsabilités en matière d'administration des contrats par des revues préalables et a posteriori afin de s'assurer que les fonds des prêts et des dons sont utilisés aux fins prévues. Les modalités de l'utilisation des processus de revue préalable et de revue a posteriori pour satisfaire aux obligations fiduciaires de la Banque sont décrites dans les sections 2 et 3 du présent Guide.

9.4 Suivi des audits annuels de passation de marchés des Emprunteurs dans le cadre du Système de passation de marchés de l'Emprunteur (BPS)

- 9.4.1 Le suivi par la Banque de l'administration de la passation de marchés de l'Emprunteur lorsqu'il utilise le BPS, est mis en œuvre par l'examen des audits annuels soumis par les Emprunteurs. Ces modalités sont traitées de manière suffisamment approfondie dans le *Guide sur la mise en œuvre des mécanismes de contrôle de la passation de marchés de la Banque lors de l'utilisation du Système de passation de marchés de l'Emprunteur* et le lecteur est invité à consulter ce Guide pour de plus amples informations.

9.5 Supervision de la passation de marchés au titre des projets

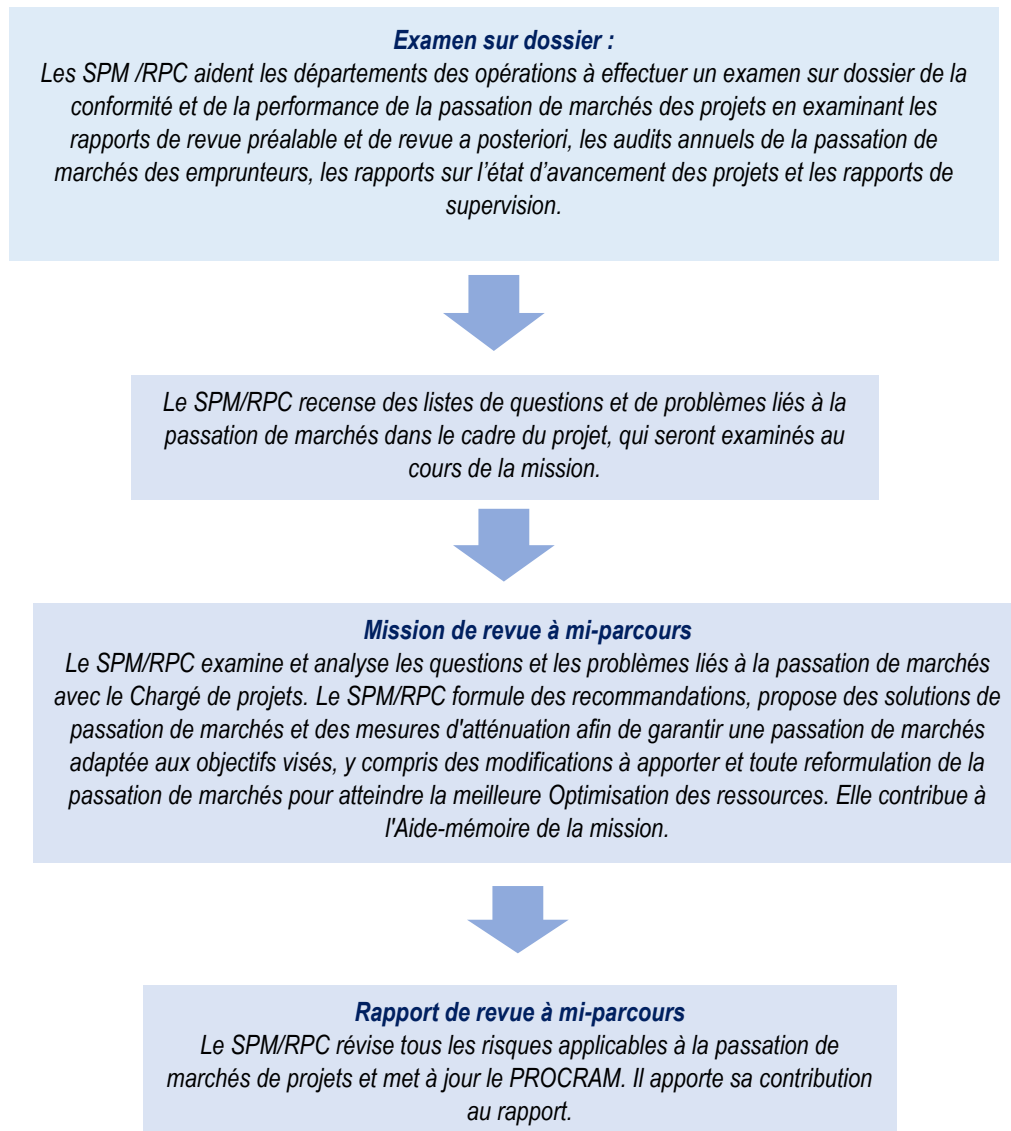
- 9.5.1 La supervision de la passation de marchés au titre des projets est un outil majeur pour contrôler la conformité et la performance de l'administration de la passation de marchés des Emprunteurs dans le cadre des projets et programmes financés par le Groupe de la Banque. L'annexe G du Guide intitulé « Supervision & contrôle de la passation de marchés au moyen du PROCAM » met l'accent sur la supervision et le suivi de la passation de marchés par la Banque, grâce à l'utilisation du PROCAM. Il s'agit d'un processus dynamique qui vise à surveiller en permanence les risques, à encourager et à aider l'Emprunteur à les atténuer afin de mettre au point des PMPs adaptées à l'objectif visé pour améliorer l'exécution du projet et atteindre ainsi un rapport Qualité/Prix optimal. Le lecteur est invité à se reporter à la section 4 pour plus de détails.
- 9.5.2 Le Manuel des Opérations (OM) de la Banque fournit une description générale de la supervision globale des projets.

9.6 Revues à mi-parcours des projets

- 9.6.1 **Généralités :** La revue à mi-parcours du projet est une activité de surveillance essentielle de la Banque. Elle implique une supervision approfondie et minutieuse qui couvre tous les aspects des activités de projets, y compris la passation de marchés. Son objectif peut se résumer ainsi :
- évaluer la conformité de la mise en œuvre du projet, y compris la passation de marchés, par rapport aux objectifs et à la description du projet au moment de son évaluation ;
 - identifier les principales contraintes pesant sur la mise en œuvre du projet (contraintes économiques, financières, institutionnelles) ;
 - formuler des recommandations visant à atténuer les contraintes identifiées ou à reformuler le projet.

- 9.6.2 Le Chargé de projets est chargé de procéder à la revue à mi-parcours. L'examen de la passation de marchés du projet constitue une partie essentielle de la revue à mi-parcours du projet et, par conséquent, le SPM aide le TM à mener à bien cette activité.
- 9.6.3 **Méthodologie** : En ce qui concerne la passation de marchés, le Chargé de projets/SPM/PAS entreprend en premier lieu un examen documentaire de la passation de marchés du projet sur la base des rapports portant sur le projet, notamment les rapports sur l'état d'avancement et les rapports de supervision. Le SPM utilise le PROCAM pour examiner les risques et pour surveiller l'exécution par l'OE des mesures d'atténuation prévues dans le cadre du PDAP. Les résultats de cet examen sur dossier sont utilisés pour affiner les détails de la mission de revue à mi-parcours et tous les problèmes identifiés sont analysés minutieusement pendant la mission.
- 9.6.4 **Résultats/Livrables** : Les premières constatations des missions sur les principales contraintes qui entravent la mise en œuvre du projet et les recommandations pour l'allègement de ces contraintes ou la reformulation du projet sont discutées de manière approfondie avec l'Emprunteur. Ces constatations sont résumées dans l'Aide-mémoire de la mission et sont signées par les deux parties.
- 9.6.5 Lorsque les problèmes de mise en œuvre sont jugés suffisamment graves au point que l'on estime qu'il est peu probable que le projet atteigne les objectifs énoncés initialement au moment de sa conception, les recommandations suivantes peuvent être formulées :
- suspendre les décaissements ; et
 - reformuler le projet, ce qui implique une modification des objectifs ainsi que de la portée ou de la taille du projet ; ou
 - annuler le prêt ou le don.
- 9.6.6 En outre, dans la mesure où la reformulation du projet entraîne un accroissement de la portée et des coûts du projet, la politique en matière de financements supplémentaires doit être suivie et un Mémoire au Conseil d'administration doit être préparé conformément aux exigences du Manuel des Opérations de la Banque.
- 9.6.7 Les éléments essentiels de la passation de marchés de la revue à mi-parcours du projet, mettant en évidence la passation de marchés, sont présentés dans la figure 2. Le Manuel des Opérations de la Banque fournit des informations supplémentaires sur la procédure globale.

Figure 2 : Revue à mi-parcours du projet en matière de passation de marchés



9.7 Autres examens spécialisés

- 9.7.1 Pour les projets dont la conception est complexe ou dont les composantes sont nombreuses, de taille réduite et géographiquement dispersées, il est possible d'organiser des examens spécialisés conçus spécifiquement pour répondre à la nature du marché dans le cadre du projet. Ces examens peuvent impliquer le recrutement d'auditeurs techniques et d'auditeurs de passation de marchés spécialisés ou la fourniture par le gouvernement de services d'audit et d'examen spécialisés. Ceci est normalement réalisé dans de nombreux projets ayant des composantes de développement communautaire.
- 9.7.2 Dans d'autres projets cependant, la Banque peut choisir de faire appel à un audit indépendant réalisé par une tierce partie, en particulier lorsque la Banque a accepté de s'appuyer de manière significative sur les systèmes nationaux ou sur d'autres procédures

qui ne sont pas définies dans les politiques de la Banque, pour lesquelles il est préférable de faire appel à un auditeur connaissant bien le système national ou d'autres systèmes qui peuvent être convenus.

9.8 Tenue de dossiers

9.8.1 La Banque exige des Emprunteurs qu'ils conservent tous les documents relatifs aux appels d'offres et à la gestion des contrats pendant au minimum **2 ans** à compter de la date de clôture de l'AF. Si l'attribution du marché est contestée ou est associée à des plaintes ou des contestations, les dossiers doivent être conservés plus longtemps ou jusqu'à la fin du règlement du litige.

9.8.2 Les dossiers du processus de passation de marchés qui sont conservés comprennent, le cas échéant, les éléments suivants :

- l'AGPM et tous les avis publiés (AAO) dans le cadre du projet ;
- toutes les listes restreintes de consultants et les listes de fournisseurs utilisées dans le cadre du projet ;
- tous les documents de pré-qualification et tous les appels d'offres/demandes de propositions, et toutes les modifications émises par l'OE, y compris les demandes de clarification des soumissionnaires et les réponses reçues ;
- les comptes rendus et les procès-verbaux de clôture et d'ouverture des offres ;
- tout rapport d'évaluation de la pré-qualification et tous les rapports d'évaluation des offres / propositions ;
- les procès-verbaux de toutes les réunions liées à la passation de marchés, y compris les conférences avant soumission et les réunions de négociation ;
- tous les documents approuvant et autorisant les tâches exécutées dans le cadre du projet ;
- tous les avis de non objection de la Banque ; et
- les communications des soumissionnaires, fournisseurs, entrepreneurs, consultants.

9.8.3 Les dossiers contractuels à conserver comprennent les éléments suivants :

- Notification de la Lettre de marché au fournisseur/entrepreneur ;
- Document contractuel signé comprenant tous les amendements/addenda/modifications/ordres de variation ;
- Tous les documents consécutifs au contrat relatifs à l'exécution des obligations contractuelles, tels que les photocopies des garanties d'exécution ou des garanties de restitution d'avance ;
- Procès-verbaux des réunions relatives à la gestion du contrat (y compris les réunions sur le site du projet) ;
- Tous les documents de livraison attestant des livraisons des fournisseurs ou des certificats d'achèvement en rapport avec les contrats de services ou de travaux ;
- Les factures pour les marchandises / les certificats de paiement intermédiaire et final des travaux ;

- les fiches de calcul des paiements cumulés attestant de la gestion de tous les paiements ; et
- les correspondances entre l'Emprunteur et les fournisseurs/entrepreneurs/consultants.

Annexe A : Obligations du personnel de la Banque chargé de la supervision de la passation de marchés

1. **Généralités** : La Direction de la Banque exige que le personnel s'acquitte de ses rôles, tâches, responsabilités et obligations fiduciaires avec tout le soin, la diligence et l'efficacité voulus, conformément aux normes les plus élevées d'intégrité, de compétence et d'aptitude professionnelles. Dans l'exercice de toutes les activités de contrôle de la passation de marchés, ils doivent accepter les instructions et les directives émises par la direction de la Banque, y donner suite sans délai et s'y conformer. Afin de fournir une assistance plus approfondie au personnel, la Banque a préparé et publié des lignes directrices sur l'«éthique» et le « Code de conduite » qui sont mises en évidence dans la présente section.
2. **Éthique et Code de conduite** : Le Code de conduite du personnel de la Banque guide le personnel chargé de la passation de marchés dans certains aspects de son travail, tandis que le Code d'éthique est élaboré conformément au Code d'éthique du *Chartered Institute of Purchasing and Supply* (CIPS). Il stipule que les membres du personnel participant de quelque manière que ce soit au processus de passation de marchés s'engagent à ne pas exercer leur autorité ou leur fonction à des fins personnelles et doivent chercher à préserver et à rehausser la réputation et le prestige de la Banque en veillant à :
 - maintenir un niveau d'intégrité irréprochable dans toutes leurs relations, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Banque ;
 - favoriser les normes de compétence professionnelle les plus élevées possibles parmi les personnes dont ils sont responsables ;
 - utiliser les ressources dont ils ont la responsabilité de manière optimale et aux fins auxquelles ces ressources ont été fournies, afin d'offrir le maximum d'avantages à la Banque et aux Emprunteurs ;
 - respecter dans leur lettre et leur esprit :
 - les lois du pays dans lequel ils exercent ; et
 - les obligations contractuelles.
 - rejeter toute pratique commerciale qui pourrait raisonnablement être considérée comme irrégulière.
3. Dans l'application de ces préceptes, le personnel de la Banque doit suivre les orientations énoncées ci-dessous :
 - Déclaration d'intérêt - Tout intérêt personnel qui peut porter atteinte ou qui pourrait raisonnablement être considéré par d'autres comme portant atteinte à l'impartialité d'une personne sur toute question en rapport avec ses fonctions, doit être déclaré.
 - Confidentialité et exactitude des informations - La confidentialité des informations obtenues par les membres du personnel dans l'exercice de leurs fonctions doit être respectée et ces informations ne doivent jamais être utilisées à des fins personnelles ;

les informations communiquées dans l'exercice des fonctions doivent être exactes et fidèles et ne jamais être destinées à induire en erreur.

- Compétition - Étant donné les avantages pour les organismes d'exécution (OE) de maintenir une relation continue avec un fournisseur, il convient d'éviter tout arrangement qui pourrait, à long terme, entraver le fonctionnement efficace d'une concurrence loyale.
 - Cadeaux d'affaires - Les cadeaux d'affaires autres que ceux ayant une très faible valeur intrinsèque, comme un calendrier ou un agenda professionnel, ne devraient pas être acceptés.
 - Marques d'hospitalité - une hospitalité modeste est une courtoisie acceptée dans le cadre d'une relation d'affaires. Toutefois, le bénéficiaire ne doit pas se laisser influencer par l'acceptation d'une telle hospitalité, ou être considéré par d'autres comme ayant été influencé dans sa décision professionnelle. La fréquence et l'ampleur de l'hospitalité acceptée ne doivent pas être sensiblement supérieures à ce que la Banque serait susceptible de fournir en retour. En cas de doute concernant l'acceptation de cadeaux ou de marques d'hospitalité, l'offre doit être refusée ou des conseils doivent être demandés au supérieur hiérarchique de la personne.
4. Le Code d'éthique de la Banque est inclus dans la Boîte à outils. L'attention du Chargé de projets/SPM/PAS est en outre attiré sur les circulaires suivantes :
- CHHR Circulaire No. 015/96 Acceptation par les membres du personnel de toute distinction honorifique, décoration, faveur, don ou rémunération émanant de sources extérieures à l'Organisation
 - CHHR Circulaire No. 016/96 Normes de conduite pour le personnel de la Banque.

Annexe B : Requête pour avis en matière de passation de marchés (RAPM)

Section 1 – Notes explicatives

1. Introduction

Dans le cadre de l'exécution des fonctions fiduciaires et de développement de la Banque, au cours de la revue préalable des documents et décisions des Emprunteurs faisant recours aux méthodes et procédures de passation de marchés (PMPs) de la Banque, le personnel de la Banque chargé de la passation de marchés est régulièrement sollicité par le personnel des opérations (responsables régionaux et sectoriels) pour fournir des orientations ou des avis sur les documents et décisions de passation de marchés des Emprunteurs. C'est à cet égard que SNFI a jugé nécessaire de développer un modèle unifié, en tant que « one-stop-shop », à utiliser à la fois par les Chargés de projet et les SPM, afin de faciliter l'exécution efficace, systématique et uniforme de cette responsabilité. Le modèle fournit le format détaillé de la demande à préparer par le Chargé de projets et à soumettre à SNFI ainsi que la réponse correspondante à préparer par le SPM. Cette annexe constitue ledit modèle. Elle est organisée en deux parties, à savoir la section 1, qui contient les notes explicatives à l'usage du Chargé de projets et du SPM, et la section 2, qui présente la structure du modèle.

Les notes explicatives décrivent les objectifs du modèle, les informations qui doivent être fournies dans la demande ainsi que la structure et la nature de la réponse. La nature intégrée et unifiée du modèle vise à faciliter sa transformation sur une plate-forme électronique.

En ce qui concerne son contenu, le modèle est composé de trois parties :

- *Partie A : Contexte de la requête – Cette section fournit les détails du contexte de la requête et elle est préparée par les Chargés de projets, chaque fois qu'un spécialiste en passation de marchés est invité à examiner, conseiller, certifier ou vérifier un document ou une décision de passation de marché.*
- *Partie B : Requête du département des opérations – Couvre l'objectif et une description du contenu de la requête et elle est également préparée par le Chargé de projets.*
- *Partie C : Réponse de SNFI – doit être utilisée par le SPM lorsqu'il fournit la réponse à la requête reçue pour avis en matière de passation de marché et comprend un format pour demander des informations supplémentaires dans le cas où les documents justificatifs joints à la requête ne sont pas considérés comme suffisants.*

2. Objectifs

Les objectifs du modèle sont les suivants :

- Fournir un format systématique et uniforme pour la demande et la réponse afin d'assurer la cohérence des procédures d'examen au sein de la Banque ;
- fournir des orientations aux Chargés de projets et aux départements opérationnels concernant la fourniture des informations de base requises, y compris leur propre analyse initiale des exigences techniques de la requête, et veiller à ce que la documentation appropriée soit fournie à l'appui de la requête ;
- aider les SPM à préparer leurs réponses selon un format standard, harmonisé et comparable;
- permettre une documentation appropriée de l'exécution de la fonction fiduciaire de la Banque en suivant et en contrôlant le traitement et les délais de réponse ;
- améliorer le niveau et la cohérence des services fournis par SNFI aux régions et aux secteurs ; et
- faciliter l'exécution efficace et systématique de la responsabilité fiduciaire au sein de la Banque;

Le reste de ces notes explicatives se concentre sur le contenu du modèle.

3. Informations à fournir par le département demandeur

Partie A : Contexte de la requête : La partie A contient trois types d'informations différentes, à savoir le contexte du projet, les informations de base et les coordonnées de l'entité qui fait la demande. Cette partie doit être remplie par l'initiateur de la requête.

Le contexte du projet fournit la date et les numéros de référence de la requête (référence de traitement interne de la Banque) à des fins d'identification, le nom de l'initiateur de la requête et de son unité organisationnelle, le titre de la requête, la date à laquelle la requête de l'Emprunteur a été reçue par la Banque, la description de la requête, c'est-à-dire l'ensemble du projet, y compris le nombre de lots, et enfin la valeur ou le montant du marché, qui doit comprendre la valeur de chaque lot.

Les informations de base comprennent le nom du projet, le pays et le lieu, le nom de l'organe d'exécution (OE), les différentes sources de financement, y compris tout financement conjoint ou parallèle, ainsi que les dates d'approbation du Conseil d'administration, l'efficacité du prêt ou du don et la date de clôture. La plupart des informations se passent d'explications, mais il faut veiller à indiquer le montant du financement du projet et à préciser s'il s'agit de la BAD, du FAD ou du FSN. En cas de financement provenant d'une autre source que la BAD, le FAD et le FSN, il convient d'indiquer la source de financement et son montant. En cas de cofinancement, il convient d'indiquer le nom du cofinancier et le montant du cofinancement au titre du projet.

Les informations organisationnelles nécessaires à l'examen de la requête comprennent les noms du Chargé de projets, des Chefs des opérations régionales et Chefs sectoriels, des Directeurs régionaux et sectoriels.

Partie B : Requête du Département des Opérations : Les détails spécifiques de la requête sont contenus dans cette section. Elle comprend une description des types de documents ou de décisions de passation de marchés à examiner. Dans le cas d'une requête d'examen d'un document d'acquisition, la nature du document doit être indiquée, et dans le cas d'une demande d'avis sur une décision d'acquisition, la nature de la décision doit être mentionnée. Le montant associé à ce document ou à cette décision (en l'occurrence, le montant estimé de l'acquisition, la valeur de la modification de l'acquisition, etc.) doit également être indiqué.

L'initiateur de la requête doit également cocher les catégories de dépenses (biens, travaux, services autres que de consultants ou services de consultants), la méthode de passation de marché et les types de dossier type ou modèle de dossier d'appel d'offres qui ont été utilisés ou, si l'appel d'offres n'a pas été lancé par la Banque, l'institution qui a émis le dossier d'appel d'offres. Les pièces justificatives jointes à la requête doivent également être indiquées, ainsi que l'historique de la validation, de la vérification et des non-objections, par exemple si la requête concerne l'approbation d'un avenant au contrat, le donneur d'ordre doit alors mentionner l'autorité qui a certifié, vérifié et approuvé l'attribution du contrat initial.

Une attention particulière doit être accordée à la recommandation de l'Emprunteur qui avait constitué la base de la demande, et notamment à l'avis technique des Départements régionaux ou sectoriels, plus précisément l'avis sur les spécifications techniques, l'aspect technique de la qualification des soumissionnaires, les commentaires et observations concernant la question examinée, ainsi que les recommandations de non-objection ou d'objection de la Banque. Il convient de noter que sans ces informations, SNFI ne sera pas en mesure d'examiner la requête. Les derniers renseignements de la partie B exigent que l'initiateur indique les niveaux d'autorité pour l'examen, la certification, la vérification et l'approbation dans le cadre de la Matrice de délégation des pouvoirs de la Banque (MDP/DAM), y compris une indication du numéro de référence spécifique de l'action.

4. Informations à inclure dans la Réponse de SNFI

Partie C : Réponse de SNFI : Le SPM, en préparant la réponse, est tenu d'enregistrer au début de son travail, la date de réception de la requête et, également à la fin, la date à laquelle la réponse a été transmise au département initiateur. Un soin particulier doit être apporté à l'indication des pièces justificatives qui ont été soumises par l'initiateur et examinées par SNFI, ainsi que l'avis du

Département régional ou sectoriel. Il est à noter que les formats de requête et de réponse ont été intégrés de sorte qu'il n'est plus nécessaire de répéter les informations de la requête dans la réponse.

Demande d'informations supplémentaires : Cette section doit être cochée au cas où les documents soumis accompagnant la requête ne seraient pas suffisants pour procéder à l'examen. La section doit être immédiatement utilisée dès que le SPM se rend compte qu'il a besoin de renseignements supplémentaires. Une liste complète des documents requis doit alors être fournie dans cette section. Le SPM doit y accorder une attention particulière afin d'éviter de demander des documents plus d'une fois par simple omission. Il est à noter que le SPM ne doit pas renvoyer le dossier complet avec les documents justificatifs au Département initiateur, une telle démarche serait inefficace pour traiter la situation. Le SPM doit en revanche demander les informations (documents) complémentaires par courrier électronique ou par téléphone (accompagné d'un courrier électronique) et doit enregistrer la date de réception des informations afin que l'examen puisse progresser. Dans le suivi du traitement de la requête par SNFI, c'est la dernière date de réception de toutes les informations supplémentaires qui serait utilisée pour calculer la durée de traitement de la requête.

Documents joints à la réponse de SNFI : Normalement, le SPM ou le Personnel accrédité en passation de marchés (PAS) utilise dans son travail d'examen le *Guide sur le mécanisme de contrôle de la Banque en matière de passation de marchés ; l'examen par les spécialistes des acquisitions et le personnel accrédité de la Banque des documents et des décisions d'acquisitions des emprunteurs*⁴. Le Guide contient les formats standard des mémorandums internes à utiliser pour ces examens, et un ou plusieurs de ces documents seraient joints à la réponse, en plus d'autres documents de réponse spécifiques. Tous les documents joints et constituant ensemble la réponse, sont énumérés dans cette section.

Avis de non-objection de SNFI : Lorsque, après l'examen, SNFI est en accord avec la recommandation (avis) du département régional/sectoriel (initiateur), cela doit être précisé dans cette section. Dans ce cas, le SPM doit veiller à indiquer les motifs et la justification de l'avis de « non-objection » de SNFI et doit mentionner les clauses correspondantes de la Politique, de la Méthodologie, de l'OPM, de la Boîte à outils de la passation de marchés, le dossier type/modèle/spécifique d'appel d'offres ou le document contractuel, pour étayer et justifier son opinion. Les formats standard de Mémorandums d'initiation (IOMs) et de courriels portant sur l'avis de non-objection sont fournis dans le Guide⁵.

Avis d'objection de SNFI : Dans le cas où SNFI n'est pas en accord avec la recommandation (avis) du Département régional/sectoriel (initiateur), cette information sera consignée dans cette section. Dans ce cas, le SPM s'assure de préciser clairement (de préférence sous la forme d'une énumération en

⁴ Guidance Note on Execution of Bank Procurement Oversight Functions, Review of Borrowers' Procurement Documents and Decisions by Procurement Specialists and Accredited Staff of the Bank. Fiduciary Services and Inspection Department. December 2019.

⁵ Idem que ci-dessus.

points) les motifs de l'« objection » de SNFI. Le SPM doit citer les clauses applicables de la Politique, de la Méthodologie, de l'OPM, de la Boîte à outils des passations de marchés, le Dossier type/modèle/spécifique d'appel d'offres ou le document contractuel, pour étayer son opinion. Le SPM doit également indiquer clairement les mesures recommandées pour résoudre la situation. Les formats standard des mémoires d'initiation et de courriels d'avis d'objection sont fournis dans le Guide⁶.

La dernière section rassemble des informations sur le suivi et l'enregistrement du traitement de la réponse de SNFI, par exemple la date de la réponse et son numéro de référence, et le temps consacré (en jours ouvrables) par SNFI pour fournir sa réponse (délai d'exécution). Il convient de prendre garde, comme indiqué plus haut, à ce qu'il s'agisse de la dernière date de réception de toutes les informations supplémentaires qui soit utilisée dans le calcul de la durée du traitement de la requête par SNFI.

Le SPM est tenu de faire parvenir une copie de la réponse au Chef de division SNFI (à transmettre par courrier électronique par l'intermédiaire du Chargé régional chargé des acquisitions concerné). Dans le cas où le délai de réponse a dépassé **5 jours ouvrables**, les motifs du retard doivent être indiqués. Une copie de la réponse doit toujours figurer dans le dossier du projet au sein du dossier partagé de SNFI et doit être transmise par courrier à la boîte mail d'acquisition du pays.

⁶ Idem que ci-dessus.

Section 2 : Modèle

PARTIE A : INFORMATIONS CONTEXTUELLES SUR LA REQUÊTE			
Contexte du projet			
Date & référence de la requête	[DD/MM/YY]	[insérer le numéro de référence du traitement interne de la Banque, soit: ONEC.1/IOM/IK/2012/10/002 ou Email/ initiales /date/heure.]	
Initiateur de la requête	[Nom du Chargé de projet]	[Unité organisationnelle]	
Titre de la requête	(Insérer le titre complet du document/dossier en cours d'examen)	Date de réception de la requête envoyée par l'Emprunteur	[DD/MM/YY]
Description de la requête	(Insérer la description du dossier / nombre de lots, et le contenu de chacun)		
Valeur	(Insérer le montant estimé de l'ensemble du contrat / le coût estimé de chaque lot / la valeur de l'avenant...etc.)		

Informations essentielles sur le Projet					
Intitulé du projet					
Pays/Région					
Organe d'exécution (OE)					
Sources de financement & montant	BAD	☐	FAD	☐	
	FSN	☐	Autre	☐	Montant
	Co-financiers (le cas échéant)		(insérer le nom du co-financier)		Montant
			Conjoint	☐	Parallèle
Date d'approbation par le Conseil		Date d'entrée en vigueur		Date de clôture	

Informations organisationnelles			
Chargé de projet (CP)		Chef des opérations régionales (ROM)	
Département régional		Directeur régional	
Dépt. / Division sectoriel		Directeur sectoriel	

PARTIE B : RENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES DE LA REQUÊTE				
Type de requête	Examen d'un document d'acquisition	☐	Avis sur une décision d'acquisition	☐
Nature du document d'acquisition à examiner	REP	☐	AAO/AMI	☐
	Document de pré-qualification	☐	Dossier d'appel d'offres	☐

<i>(indiquer le type de document soumis à l'examen de SNFI)</i>	Projet de contrat		☐	Liste restreinte de Consultants	☐	
	Demande de propositions		☐	Plan de passation de marchés	☐	
	Autre (Préciser)					
Décision d'acquisition <i>(indiquer le type de décision d'acquisition soumise à l'avis/validation de SNFI)</i>	Action anticipée d'acquisition		☐	Évaluation des offres (Biens et Travaux)	☐	
	Évaluation technique (Services de consultants)		☐	Procès-verbal des négociations et projet de contrat	☐	
	Avenant au contrat		☐	Plainte	☐	
	Changement du mode d'acquisition		☐			
	Autre (Préciser)					
Catégorie de dépenses	Biens	☐	Travaux	☐	Services de Consultants	☐
	Services autre que de consultants	☐				
Mode d'acquisition	AOO (International)	☐	AOIR	☐	SBQC	☐
	AOO (National)	☐	Consultation de fournisseurs/ Demande de cotations (DC)	☐	SBQ	☐
	Autre (Préciser)				SMC	☐
DTAO utilisé <i>(indiquer si le DTAO de la Banque a été utilisé et, dans la négative, préciser quel document a été utilisé.)</i>	Banque	☐	Autre (autre que la Banque)	☐	Préciser	
Documents justificatifs joints à la requête	REP	☐	Accord de financement	☐	Plan de passation de marchés	☐
	Dossier d'appel d'offres/Dossier de pré-qualification	☐	DDP	☐	Autre soumission par l'Emprunteur	☐
	Rapport d'évaluation des offres	☐	Rapport d'évaluation des consultants	☐	Contrat	☐
	Autre (Préciser)	☐				
Historique de validation	<i>(Fournir des informations sur les documents connexes précédents qui ont été approuvés : (lequel/par qui/quand/quand ?)</i>					
Requête/recommandation de l'Emprunteur						
Avis du Département sectoriel/ Département régional sur la requête	<i>(Indiquer l'avis technique du département régional ou sectoriel : avis sur les spécifications techniques ou la conformité/ avis sur l'aspect technique de la qualification du soumissionnaire ; commentaires et observations concernant la question examinée, recommandation de non-objection ou d'objection de la Banque)</i>					

<i>[NB : L'examen par SNFI ne peut intervenir sans l'avis technique préalable]</i>						
Pouvoir de validation de SNFI pour examiner et valider selon la MDP/DAM	Chargé des acquisitions	☐	RPC	☐	Chef de division (Responsable des acquisitions)	☐
Pouvoir d'approbation au sein de l'organisation utilisateur selon la MDP/DAM	TM	☐	ROM	☐	SM	☐
	RDG/Directeur sectoriel	☐				
Numéro de référence de la MDP/DAM	<i>(Insérer la section pertinente de la MDP/DAM en vigueur)</i>					

PARTIE C : RÉPONSE DÉTAILLÉE DE SNFI						
Date de réception de la requête de l'Emprunteur au sein de SNFI			<i>[Jour/Mois/Année]</i>			
Documents justificatifs joints et examinés par SNFI	REP		Accord de financement		Plan de passation de marchés	
	Dossiers d'appel d'offres/Dossier de pré-qualification		DDP		Soumission par l'Emprunteur	
	Rapport d'évaluation des offres		Rapport d'évaluation des consultants		Contrat	
	Autre (Préciser)					

Demande d'informations supplémentaire	
Afin de permettre à SNFI de donner son avis sur la requête susmentionnée, bien vouloir nous soumettre les documents suivants : <i>(énumérer tous les documents requis : Si aucun document supplémentaire n'est requis, indiquer < aucun document supplémentaire >)</i>	
Date de réception des informations supplémentaires au sein de SNFI	<i>[Jour/Mois/Année]</i>
Documents joints à la réponse de SNFI	
<i>(Indiquer les documents joints à la réponse de SNFI, tels que les formulaires de revue préalable, d'avis de non-objection/objection figurant dans le Guide sur le mécanisme de contrôle de la Banque en matière de passation de marchés ; l'examen par les spécialistes des acquisitions et le personnel accrédité de la Banque des documents et des décisions d'acquisitions des emprunteurs, etc.)</i>	

SNFI : Avis de Non-Objection	☐
Après examen, l'avis de SNFI est le suivant : <i>(Indiquer les conclusions de SNFI – la raison pour laquelle SNFI est en accord avec l'avis du département sectoriel/régional)</i> Motifs et justification de l'avis de SNFI <i>(Fournir les raisons pour lesquelles SNFI est en accord avec l'avis du secteur/département régional en invoquant les clauses pertinentes de la Politique / de la Méthodologie/ de l'OPM/ de Boîte à outils en matière de passation de marchés/ du Dossier type, modèle ou spécifique d'appel d'offres / document contractuel pour étayer son avis).</i>	
SNFI : Avis d'Objection	☐
Après examen, l'avis de SNFI est le suivant : <i>(Indiquer les conclusions de SNFI – la raison pour laquelle SNFI n'est pas en accord avec l'avis du département sectoriel/régional)</i> Motifs et justification de l'avis de SNFI <i>(Indiquer les raisons pour lesquelles SNFI n'est pas en accord avec l'avis du secteur/département régional en invoquant les clauses pertinentes de la Politique / de la Méthodologie/ de l'OPM/ de la Boîte à outils en matière de passation de marchés/ Dossier type, modèle ou spécifique d'appel d'offres / Document contractuel pour étayer son avis)</i> Actions recommandées pour améliorer la situation : <i>(Indiquez les mesures à prendre par le secteur / département régional pour résoudre le problème.)</i>	

Date de la réponse	(DD/MM/YYYY) (insérer la date de la réponse)	Référence de la réponse	(insérer la référence de la réponse de SNFI)	Durée de traitement de la requête	(insérer le nombre de jours ouvrables consacrés par SNFI pour répondre à la requête)
Copies à <i>(cocher le responsable à copier, une copie doit être insérée dans le dossier du projet prévu dans le dossier partagé et transmise à la boîte mail d'acquisition du pays.</i>					
Dossier <i>(dans le dossier partagé et la boîte de l'équipe acquisition du pays)</i>				☐	
Coordonnateur régional chargé des acquisitions				☐	
Chef de division SNFI <i>(Le Chef de division SNFI devra être copié dans le cas où le délai d'exécution ci-dessus dépasse 5 jours ouvrables)</i>				☐	
Directeur SNFI				☐	
Autre (Préciser)					

Annexe C : Formulaire de Revue préalable (PRF)

Formulaire de Revue préalable (PRF) en matière d'évaluation des offres (Biens et Travaux)

Pays/Région		Intitulé du projet	
Date		N° SAP	

A : Informations organisationnelles				
Dépt. Sectoriel / Division		Directeur du secteur		
Chargé de projet				
Dépt. Régional		Directeur(s) Régional		
Coordonnateur Régional des Acquisitions		Spécialiste(s) en passation de marchés (FO)		
Spécialiste en passation de marchés (Siège/ATR)				
B : Informations essentielles sur le projet				
Organe d'exécution				
Source de financement & montant	BAD		FAD	
	FSN		Autre	
Cofinanciers (le cas échéant)			Montant	
Date d'approbation			Date d'entrée en vigueur	

C : Informations générales sur le document faisant l'objet d'une revue préalable						
Titre du document de revue préalable	<i>(Insérer le titre complet du Document/Dossier à examiner)</i>					
Description du Dossier d'acquisition faisant l'objet de revue préalable	<i>(Insérer une description comprenant le nombre de lots, le contenu ainsi que le coût estimé de chaque lot)</i>					
Catégorie	Biens	☐	Travaux	☐	Consultants	☐
Méthode de passation de marchés	AOI	☐	AOIR	☐	Autre	

Pouvoir de validation /approbation selon la MDP/DAM	CM	☐	SD	☐	RD	☐
Historique de validation	<i>Fournir des informations sur les documents connexes précédents qui ont été validés : (lequel/par qui/quand ?)</i>					
Avis du Secteur sur le document soumis pour examen	<i>(Indiquer l'avis technique sectoriel en écrivant sur le document examiné)</i>					
Plaintes relatives à ce Dossier d'acquisition	<i>Existe-t-il des plaintes enregistrées concernant ce paquet ? Si oui, indiquez le numéro de référence de la plainte</i>					

D : Informations relatives à l'évaluation (Biens et Travaux)

- 1 **Processus de publicité (page⁷....):**
 - (i) L'AAO a été publié dans (Média):pour: (Période).
 - (ii) Ces médias sont considérés comme appropriés : Oui ☐ /Non ☐
 - (iii) Le temps imparti pour la préparation des offres était suffisant : Oui ☐ /Non ☐

- 2 **Dépôt des offres et rapport d'ouverture des plis (page....):** (Fournir un résumé de la soumission des offres et du rapport d'ouverture)
 - (i) Nombre de dossiers d'appel d'offres achetés :
 - (ii) Nombre d'offres soumises :
 - (iii) Le rapport de l'Emprunteur comprend-il le procès-verbal d'ouverture des offres ?
 - (iv) Y a-t-il des offres tardives ? Dans l'affirmative, ces offres sont les suivantes :
.....
 - (v) Y a-t-il des offres retirées ? Dans l'affirmative, les offres retirées sont les suivantes :
.....
 - (vi) Y a-t-il des offres modifiées ? Dans l'affirmative, les offres modifiées sont les suivantes:
.....
 - (vii) Les prix des offres et les rabais, tels qu'ils sont indiqués, doivent être présentés dans le tableau ci-dessous :

⁷ insérer la référence de la page dans le rapport d'évaluation

Lot 1*			
PRIX DE L'OFFRE		REMISE (RABAIS)	
Soumissionnaire	Prix lu à haute voix (indiquer chaque monnaie)	Remise (rabais) inconditionnelle lue à haute voix	Remise (rabais) conditionnelle lue à haute voix (indiquer les conditions)

* En cas de plusieurs lots, préparez des tableaux pour chaque lot.

(viii) Toute question majeure qui s'est posée au cours de la session d'ouverture :

- 3 **Examen préliminaire des soumissions (page....):** *(Fournir toute information pertinente relative à l'évaluation préliminaire, principalement la liste des offres rejetées ainsi que les motifs et les références spécifiques incluses dans le dossier d'appel d'offres, sous la forme d'un tableau)*

Lot 1		
Soumissionnaire	Motif du rejet de l'offre après évaluation préliminaire	Référence dans le dossier d'appel d'offres

- 4 **Évaluation technique (page....):** *(Fournir la liste des offres rejetées ainsi que les raisons techniques connexes dans le format de tableau suivant)*

Lot 1		
Soumissionnaire	Motif du rejet de l'offre après évaluation préliminaire	Référence dans le dossier d'appel d'offres

- 5 **Corrections et remises (rabais) inconditionnelles (page....):** *(Mentionnez toute erreur de calcul qui a été corrigée conformément au dossier d'appel d'offres et/ou toute remise inconditionnelle appliquée.). Si des corrections ou des remises (rabais) ont eu lieu :*

- (i) Avez-vous vérifié les corrections ? Oui ☐ /Non ☐
- (ii) Avez-vous vérifié ces remises (rabais) ? Oui ☐ /Non ☐

6 **Ajustements et écarts de prix (page....):** *(Fournir une liste des ajustements ou des écarts de prix qui ont eu lieu conformément au dossier d'appel d'offres. En outre, vérifiez-les tels qu'ils sont appliqués dans le Rapport d'évaluation de l'emprunteur, par exemple,*

- (i) Délai de livraison/d'exécution..... Oui ☐ /Non ☐
(ii) Maintenance annuelle..... Oui ☐ /Non ☐
(iii) etc....

7 **Prix de l'offre corrigé et ajusté (page....):** *(Fournir les prix de l'offre après corrections, remise ou rabais et ajustements, comme requis par les documents d'appel d'offres dans le format de tableau ci-dessous)*

Lot 1			Lot 2		
Soumissionnaire	Prix de l'offre corrigé et ajusté (Monnaie 1)	Prix de l'offre corrigé et ajusté (Monnaie 2)	Soumissionnaire	Prix de l'offre corrigé et ajusté (Monnaie 1)	Prix de l'offre corrigé et ajusté (Monnaie 2)

8 **Taux de change(s) (page....):** *(Indiquer le taux de change (à utiliser) utilisé pour l'évaluation, conformément au Dossier d'appel d'offres)*

(i) Taux:..... (ii) Source: (iii) Date de référence:

9 **Prix de l'offre corrigé et ajusté exprimé dans la même monnaie (page....) :** *(Fournir la liste de classement du prix de l'offre corrigé, après remise (rabais) inconditionnelle, ajustements et conversions comme requis par le dossier d'appel d'offres)*

Lot 1			Lot 2		
Soumissionnaire	Prix corrigé, ajusté et converti en (insérer la monnaie à utiliser pour la comparaison)	Classement	Soumissionnaire	Prix corrigé, ajusté et converti en (insérer la monnaie à utiliser pour la comparaison)	Classement

10 **Étape de vérification des critères de post-qualification, telle que définie dans le Dossier d'appel d'offres (page...):**

L'offre évaluée la moins disante par lot a-t-elle satisfait à tous les critères de post-qualification?

Oui ☐ /Non ☐

(Dans la négative, indiquer quels sont les critères manquants ?)

11 Offres évaluées les moins disantes (par Lot) (page....):

Lot 1			Lot 2		
Soumissionnaire	Prix corrigé, ajusté et converti en (insérer la monnaie à utiliser pour la comparaison)	Classement	Soumissionnaire	Prix corrigé, ajusté et converti en (insérer la monnaie à utiliser pour la comparaison)	Classement

Le soumissionnaire figurant dans le tableau ci-dessus a-t-il satisfait à tous les critères de post qualification ? Oui ☐ /Non ☐

(Dans la négative, indiquer quels sont les critères manquants ?)

12 Vérification pour une exclusion croisée (www.afdb.org/debarred)

Avez-vous vérifié que les soumissionnaires évalués les moins disants ne figurent pas sur la liste des entités exclues établie par la Banque conformément à l'Accord de reconnaissance mutuelle des décisions d'exécution conclu par les cinq institutions (**BID, BAD, BERD, GBM, BafD**) concernées ? Oui ☐ /Non ☐

13 Vérification de la liste des sanctions de l'ONU

(www.un.org/sc/committees/list_compend.shtml)

(i) Avez-vous vérifié que les soumissionnaires les plus bas évalués ne figurent pas sur la liste de sanctions publiée conformément à la décision du **Conseil de sécurité des Nations unies prise en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies** ? Oui ☐ /NON ☐

14 Soumissionnaires proposes attributaires par Lot (page....):

Soumissionnaire	Numéro de Lot	Montant du contrat			Commentaires
		Partie en monnaie 1	Partie en monnaie 2	Partie en monnaie 3	

E : Exceptions

(uniquement Si applicable, sinon supprimer cette section et donner un avis dans la section 19 « Recommandations »)

- 15 Évaluation de la meilleure combinaison économique en tenant compte de la remise (rabais) conditionnelle (le cas échéant), en cas de pluralité de lots (Page.....) :** le cas échéant, proposer un tableau avec une combinaison possible tenant compte de toutes les remises (rabais) conditionnelles. Veuillez indiquer dans chaque cas le montant total des contrats à attribuer et le comparer au montant total des contrats à attribuer en excluant toute remise (rabais) conditionnelle.

Soumissionnaire	Lots concernés par la remise (rabais) conditionnelle	Conditions générales	Hypothèse d'attribution pour d'autres lots		Montant total des contrats pour chaque combinaison possible
			Lot	Soumissionnaires	

- (i) Existe-t-il une meilleure combinaison économique par rapport à l'attribution proposée au point 14 ? Oui ☐ /NON ☐
- (ii) Le soumissionnaire qui a participé à cette combinaison a-t-il satisfait à tous les critères de post-qualification ? Oui ☐ /NON ☐
- Dans la négative, quels sont les critères manquants ?

- 16 Soumissionnaires proposés pour l'attribution du marché en considérant la combinaison la plus économique (page.....):**

Soumissionnaire	Numéro de Lot	Montant du contrat			Commentaires
		Partie en monnaie 1	Partie en monnaie 2	Partie en monnaie 3	

- 17 Préférences nationales/régionales (si applicable) (page...) :**

- (i) Les préférences nationales/régionales sont applicables : Oui ☐ /Non ☐

- (ii) Dans l'affirmative, les offres proposées par lot après application de la préférence nationale/régionale sont appliquées comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Lot 1			Lot 2		
Soumissionnaire	Prix corrigé, ajusté (y compris la marge de préférence) et converti en (Insérer la monnaie convenue pour la comparaison)	Commentaires	Soumissionnaire	Prix corrigé, ajusté (y compris la marge de préférence) et converti en (Insérer la monnaie convenue pour la comparaison)	Commentaires

- (iii) Toutes les offres proposées pour l'attribution dans le tableau ci-dessus après application des préférences nationales/régionales satisfont à tous les critères de post-qualification :
 Oui ☐ /Non ☐

18 Soumissionnaires proposés pour l'attribution du marché après application de la préférence nationale/régionale (page....) :

Soumissionnaire	Numéro de Lot	Montant du contrat			Commentaires
		Partie en monnaie 1	Partie en monnaie 2	Partie en monnaie 3	

19. Recommandations

Avis du Chargé de projet	
Toute question soulevée par le Spécialiste en passation de marchés	
Avis du RPC (le cas échéant)	
Avis du Chef de division de SNFI 1/3 (le cas échéant)	

Note : Toutes les mentions en italique doivent être supprimées au moment de remplir le formulaire. Insérez cette mention en note de bas de page du formulaire : « Note : en cas de complément d'information, veuillez-vous référer au rapport d'évaluation »

Formulaire de Revue préalable (PRF) en matière d'évaluation des propositions pour les services de consultants (Firmes)

- Note: Toutes les mentions en italique doivent être supprimées au moment de remplir le formulaire.
- Insérez cette mention en note de bas de page du formulaire : « Note : en cas de complément d'information, veuillez-vous référer au rapport d'évaluation »

Pays/Région		Intitulé du projet	
Date		N° SAP	

A : Informations organisationnelles				
Dépt. Sectoriel/ Division			Directeur Sectoriel	
Chargé de Projet				
Dépt. Régional			Directeur(s) Régional(naux)	
Coordonnateur Régional des Acquisitions			Spécialiste(s) en Passation de Marchés (FO)	
Spécialiste en Passation de Marchés (Siège/ATR)				
B : Informations essentielles sur le projet				
Organe d'exécution				
Source de financement & montant	BAD		FAD	
	FSN		Autre	
Cofinanciers <i>(le cas échéant)</i>			Montant (UC)	
Date d'approbation			Date d'entrée en vigueur	

C : Informations générales sur le document faisant l'objet de revue préalable												
Titre du document faisant l'objet de revue préalable	<i>(Insérer le titre complet du document faisant l'objet de revue préalable)</i>											
Description de la mission (TdR) faisant l'objet de revue préalable	<i>Insérer la description et le montant estimatif de la mission)</i> Description de la mission : Montant estimé :											
Catégorie des dépenses	Services de Consultant											☐
Méthode de passation de marché	SBQC	☐	SBQ	☐	SM C	☐	SQC	☐	SCB D	☐	SED	☐

Pouvoir de validation selon la MDP/DAM	Chargé des acquisitions	☐	RPC	☐	Responsable des acquisitions (Chef de division)	☐
Historique de validation : Liste restreinte, appel d'offres, rapport d'évaluation technique	<i>(Fournir des informations sur les documents connexes déjà approuvés : (lesquels/par qui/quand?)</i>					
Avis du Secteur sur le document soumis pour examen	<i>(Indiquer l'avis technique transmis à SNFI en écrivant sur le document soumis pour examen)</i>					
Plaintes relatives à ce processus	<i>Y a-t-il des plaintes enregistrées concernant ce processus ? Dans l'affirmative, veuillez fournir un résumé des détails.</i>					

D : Informations relatives à la Liste restreinte

1. Processus de publicité (page⁸....) :

- (i) L'Avis à manifestation d'intérêt (AMI) a fait l'objet d'une publicité dans les médias suivants :.....
- (ii) Ces médias sont-ils jugés appropriés ? Oui ☐ /Non ☐
- (iii) A-t-on prévu un délai suffisant pour la préparation de l'AMI ? Oui ☐ /Non ☐

2. Liste restreinte (page....)⁹ :

N°	Nom	Nationalité
1		
2		
3		
4		
5		
6		

- (i) Des invitations ont-elles été envoyées à toutes les firmes figurant sur la liste restreinte ? Oui ☐ /Non ☐

E : Informations relatives à l'évaluation des propositions techniques des consultants

⁸ Insérer une page de référence dans le rapport d'évaluation des propositions techniques.

⁹ Les listes restreintes doivent comprendre six entreprises avec une large répartition géographique, comptant au maximum deux entreprises d'un même pays et au moins une entreprise d'un pays membre régional, à moins que les entreprises qualifiées des pays membres régionaux ne soient pas identifiées.

3. Examen des propositions techniques (page....):

- (i) Date et heure de la soumission des propositions :*Jour/Mois/Année*/(Heure locale)
- (ii) L'ouverture des propositions a-t-elle eu lieu le jour de la date limite de soumission ?
Oui ☐ /Non ☐
- (iii) S'agissait-il d'une ouverture publique ? : Oui ☐ /Non ☐
- (iv) Nombre de propositions reçues :
- (v) Les Consultants ci-après figurant sur la Liste restreinte n'ont pas soumis de propositions :
 - (a)
 - (b)
 - Etc.
- (vi) Y a-t-il eu des soumissions tardives ? Oui ☐ /Non ☐

Nom	Rejetées Oui ou Non

- (vii) Des soumissions retirées ? Dans l'affirmative, il s'agit de :
- (viii) Des propositions modifiées ? Dans l'affirmative, ces propositions sont les suivantes :
.....

Veuillez remplir le tableau ci-dessous

Consultants	Groupe de sociétés Oui ou Non	Nom de la société représentant le groupe de sociétés (si applicable)	Nationalité	Société représentant le pays d'origine du groupe de sociétés	Propositions reçues Oui ou Non	Commentaires

4. Examen préliminaire (page....):

(Examen des signatures, documents à fournir, exhaustivité des propositions techniques : Fournir dans le tableau ci-dessous les informations pertinentes relatives à l'examen préliminaire, en particulier la liste des propositions rejetées, la justification et les références spécifiques dans la DDP)

Consultants	Motifs du rejet des propositions après examen préliminaire	Référence dans la DDP

5. Évaluation technique (page....) :

- (i) Comité d'évaluation :
- Indiquer le nombre d'évaluateurs :
 - Le Comité d'évaluation possède-t-il les compétences techniques requises ?
Oui ☐ /Non ☐
- (ii) Dans la négative, veuillez fournir une justification. Le rapport d'évaluation comprend-il tous les formulaires de notation individuelle remplis par tous les membres du comité d'évaluation ? Oui ☐ /Non ☐
- (iii) Y a-t-il des écarts importants dans les scores attribués par chaque évaluateur ?
Oui ☐ /Non ☐
Dans l'affirmative, veuillez spécifier et commenter :
- (iv) Y a-t-il des contradictions majeures dans les conclusions du rapport et dans les notes fournies ? Oui ☐ /Non ☐
Dans l'affirmative, veuillez spécifier et commenter :
- (v) Les conclusions formulées dans le rapport sont-elles étayées par des éléments concrets (par exemple, références à l'expérience antérieure / méthodologie proposée insuffisamment justifiées, etc.)? Oui ☐ /Non ☐
- (vi) Énumérer les critères de la DDP et les scores techniques pour chaque consultant :

	Critère1 / score	Critère 2 / score	Critère 3 / score	Critère 4 / score	Critère 5 / score	Score technique total
Description des critères ¹⁰						
Score maximal autorisé ¹¹						
Consultant 1 (Insérez le nom du consultant)	(insérer les score du consultant pour ce critère)					
Consultant 2						

¹⁰ Critères 1 à 5: Décrire les critères définis dans la DDP

¹¹ Score : Indiquer le score maximum du critère tel qu'indiqué dans la DDP

Etc.						
------	--	--	--	--	--	--

6. Le score minimal de qualification technique est le suivant :
(Indiquer le score minimal technique dans la DDP - clause ...)

7. Liste de consultants ayant obtenu le score technique minimal :

Consultants	Score technique (ST)	Classement	Commentaires

8. Conclusions et recommandations du comité d'évaluation

9. Conclusions et recommandations du département sectoriel

F : Commentaires et avis de SNFI sur le processus et le rapport d'évaluation des propositions techniques

10. Recommandations¹²

Avis du Spécialiste en passation de marchés (SPM)	
Questions soulevées par le SPM	
Avis du RPC (si applicable selon la MDP/DAM)	
Avis du Chef de division (Responsable) de SNFI (si applicable selon la MDP/DAM)	

G : Évaluation des propositions financières

11. Ouverture des propositions financières et procès-verbal (page....) :

(Résumer le procès-verbal de l'ouverture des propositions financières)

- (i) La Banque a-t-elle fourni son avis de non-objection sur le rapport d'évaluation technique (en cas de revue préalable) ? Oui ☐ /Non ☐
- (ii) L'Emprunteur a-t-il informé par écrit les consultants figurant sur la liste restreinte dont les propositions n'ont pas obtenu le score technique minimum ? Oui ☐ /Non ☐
- (iii) L'Emprunteur a-t-il invité par écrit les consultants dont les propositions ont obtenu le score technique minimum pour l'ouverture de leurs propositions financières ? Oui ☐ /Non ☐
- (iv) Le procès-verbal d'ouverture des propositions financières a-t-il été envoyé à la Banque et à tous les consultants qui ont soumis des propositions dans les délais impartis ? Oui ☐ /Non ☐
- (v) Des problèmes ont-ils été soulevés lors de l'ouverture des propositions financières ? Oui ☐ /Non ☐
- (vi) Résultat de l'ouverture des propositions financières. Oui ☐ /Non ☐

¹² Lorsqu'une revue préalable est nécessaire, la Banque examine le processus et donne son avis de non-objection à ce stade et avant l'ouverture des propositions financières. Dans ce cas, la lettre de non-objection de la Banque doit inclure le rappel suivant : (a) l'obligation d'informer par écrit tous les consultants figurant sur la liste restreinte des résultats de l'évaluation technique ; (b) l'obligation d'ouverture publique de toutes les propositions financières soumises par les consultants ayant obtenu un score technique supérieur ou égal au minimum requis pour la qualification ; (c) la nécessité de conserver sous scellés toutes les propositions financières des consultants dont le score technique est inférieur au minimum requis et l'obligation de les retourner non ouvertes au consultant concerné après la signature du contrat.

Consultants	Score technique (St)	Montant des propositions financières <u>hors taxes</u> (préciser les monnaies)	Commentaires

12. **Corrections et conversion en monnaie unique - Monnaie utilisée à des fins de comparaison, le cas échéant (pages...):**

- a. Correction des erreurs (page....):
(Indiquer si des erreurs de calcul ont été corrigées conformément à la clause de la DDP.... ..). Si des erreurs ont été corrigées :
 Avez-vous vérifié les corrections apportées? Oui ☐ /Non ☐

- b. Taux de change des monnaies (page....) :
(Indiquer la monnaie utilisée pour la comparaison et le taux de change utilisé pour l'évaluation des propositions financières, conformément à la DDP)

- (i) *Monnaie utilisée pour la comparaison :*
 (ii) Taux de change 1: (a) Source: (b) Date de référence:
 (iii) Taux de change 2: (a) Source: (b) Date de référence:
 (iv) Taux de change 3: (a) Source: (b) Date de référence:
 (v) Taux de change 4: (a) Source: (b) Date de référence:

(Indiquez les prix des propositions financières lues à haute voix, la proposition financière après corrections et les principales justifications à l'appui de ces corrections)

Consultants	Prix lu à haute voix	Prix corrigé «hors taxes»	Prix corrigé et converti «hors taxes»	Motifs des corrections

13. **Score financier (page....)¹³ :**
(Indiquer la méthode d'attribution des scores financiers (NF) telle que décrite dans le DDP)

¹³ En fonction de la section relative à la méthode de passation de marchés, veuillez ajuster.

Consultants	Prix corrigé et converti <u>hors taxes</u>	Score financier (Sf)

14. Scores combinés (page....):

(Indiquer la pondération respective à appliquer au score technique (St) et au score financier (Sf) tel que décrit dans le DDP)

Pondération du score technique (T) : ...

Pondération du score financier (F) : ...

Veillez remplir le tableau ci-dessous :

Consultants	St	Sf	St x T	Sf x F	Score global (Sc) = Sf x F + St x T	Classement

15. Proposition d'attribution du contrat (page....):

Consultant attributaire	Montant du contrat négocié		Commentaires
	Monnaie 1	Monnaie 2	

16. L'attribution était-elle conforme aux dispositions de la DDP ? Oui ☐ /Non ☐

17. Période de validité des propositions : *((insérer le nombre de mois)..... mois à compter de la date de soumission des propositions)*

(Vérifier si les propositions sont toujours valides)

18. Procès-verbal des négociations et projet de contrat paraphé (page...):

(Examiner les procès-verbaux de négociations signés par l'Emprunteur et le consultant sélectionné, ainsi que le projet de contrat paraphé et le comparer au modèle figurant dans la DDP)

- (i) Y a-t-il une question soulevée au cours des négociations qui est et/ou pourrait devenir un problème ? Oui ☐ /Non ☐

Commentaires sur le procès-verbal

Insérer dans cette case tout problème et commentaires sur le procès-verbal des négociations qui doivent être signalés

- (ii) Y a-t-il des commentaires pertinents sur le contrat négocié ? Toute question soulevée au cours des négociations qui est et/ou pourrait devenir un problème ? Oui ☐ /Non ☐

Commentaires sur le projet de contrat paraphé

Insérer dans cette case tout problème et commentaires sur le projet de contrat négocié et paraphé qui doivent être signalés

19. Vérification de l'exclusion croisée : (www.afdb.org/debarred)

Avez-vous vérifié que les consultants évalués les moins-disants ne figurent pas sur la liste des entités frappées d'exclusion établie par la Banque conformément à l'Accord de reconnaissance mutuelle des décisions d'exécution conclu par les cinq institutions (BID, BAD, BERD, GBM, BAfD) concernées ?

Oui ☐ /Non ☐

20. Vérification de la liste des sanctions de l'ONU :

(www.un.org/english/sc/committees/list_compend.shtml)

Avez-vous vérifié que les consultants évalués les moins-disants ne figurent pas sur la liste de sanctions publiée conformément à la décision du Conseil de sécurité des Nations unies prise en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ? Oui ☐ /Non ☐

H : Commentaires et avis de SNFI sur le processus et le contrat négocié
(Supprimer le paragraphe sauf en cas d'évaluation de propositions techniques)

21. Recommandations

Avis du Spécialiste en passation de marchés (SPM)	
Questions soulevées par le SPM	
Avis du RPC (si applicable selon la MDP/DAM)	
Avis du Chef de division (Responsable) de SNFI (si applicable selon la MDP/DAM)	

Annexe D : Note sur l'échantillonnage des marchés

1. Considérations générales

- 1.1 Le Spécialiste en passation de marchés (SPM) est responsable de la sélection des contrats à examiner sur la base des informations fournies par l'Emprunteur et d'autres sources. Le nombre de contrats dans l'échantillon examiné ne conduit pas nécessairement à des résultats statistiquement significatifs. L'exercice doit être suffisamment important pour étayer des constatations probantes et des recommandations crédibles.
- 1.2 Les principaux critères et considérations à utiliser pour sélectionner l'échantillon de marchés à examiner sont notamment les suivants :
 - L'échantillon doit couvrir les différentes méthodes de passation de marchés prévues dans le mode d'acquisition de l'Accord de financement (AF) (AOO - International/National, AOR, Sélection par entente directe), en tenant compte des cas de pré-qualification et de post qualification.
 - Complexité (élevée, modérée, simple) et valeur (élevée, moyenne, faible).
 - Les principales pièces d'équipement et les produits de base, y compris l'installation et la mise en service des équipements acquis dans le cadre du projet ;
 - S'il existe un grand nombre de contrats de faible montant, il peut être possible de regrouper plusieurs de ces contrats en un seul, aux fins de l'examen ;
 - Les plaintes/contestations, les litiges/réclamations pendant le processus d'acquisition et l'exécution du contrat et la manière dont ils ont été traités ;
 - Éléments critiques pour la réussite du projet ;
 - Marchés attribués au soumissionnaire ayant présenté l'offre évaluée la moins disante et ayant satisfait aux critères de qualification ; marchés attribués à des offres plus élevées du fait que le soumissionnaire le moins disant n'a pas satisfait aux critères de qualification ou sur la base d'autres motifs, etc.
 - Addenda/ordres de modification/ordres de variation/ amendements au contrat.
- 1.3 Outre ces critères, le SPM doit également procéder à un premier examen sommaire des indicateurs critiques (tels que le niveau de concurrence, les prix des offres, les attributaires de marchés, etc.) pour tous les marchés auxquels il a accès. Cet examen devrait permettre de vérifier globalement les objectifs et les principes qui sous-tendent le Cadre de politique de passation de marchés de la Banque, à savoir l'optimisation des ressources (ODR) par l'économie, l'efficacité, l'équité et la transparence du processus de passation de marchés, tout en assurant l'égalité d'accès aux soumissionnaires éligibles, ainsi que des conditions d'appel d'offres équitables et impartiales. Ces conditions devraient normalement se traduire par une large participation/une concurrence accrue, des coûts de transaction réduits, des prix d'appel d'offres compétitifs, une mise en œuvre efficace des contrats et une optimisation des ressources.

- 1.4 L'examen évoqué ci-dessus des données disponibles doit être entrepris pour les contrats attribués à ce jour dans le cadre de chaque projet.
- 1.5 Les distorsions dans le processus de passation de marchés se manifestent régulièrement dans une ou plusieurs des situations suivantes :
- Faible participation des soumissionnaires et compétition réduite ;
 - Un ou plusieurs soumissionnaires attributaires d'un nombre disproportionné de contrats dans un projet sur la durée ;
 - Les prix des offres sont toujours supérieurs aux estimations de coûts et/ou aux prix marchands en vigueur ;
 - Un nombre important de modifications entre la soumission et l'attribution du contrat et l'achèvement final ; et
 - Des hausses significatives et récurrentes du prix final du contrat par rapport au prix de l'offre initiale et/ou au prix du contrat initial, en raison d'addenda, d'amendements et d'ordres de modification du contrat.

Si des tendances sont identifiées dans une série de contrats, qui reflètent l'une des distorsions susmentionnées, un ou plusieurs des contrats de la série doivent être sélectionnés pour un examen plus détaillé dans l'échantillon d'audit.

- 1.6 Pendant l'exécution de la mission, le SPM aura la possibilité de sélectionner, de substituer ou d'abandonner un ou plusieurs contrats particuliers si une autre voie d'investigation est jugée plus efficace pour générer des conclusions. Cependant, cette action ne doit pas être la réponse au manque d'accès à la documentation requise.
- 1.7 Afin d'aborder les principaux domaines mentionnés ci-dessus, il peut être nécessaire de développer un ensemble de techniques d'audit ad hoc impliquant des revues documentaires initiales et finales qui sont décrites dans les sections suivantes.

2. Revue documentaire initiale :

- 2.1 Il peut être utile d'élaborer une « fiche technique de contrat » standard pour effectuer la revue documentaire initiale. Pour chacun des contrats sélectionnés, les informations clés doivent être recueillies sur la base des documents obtenus en vertu des méthodes et procédures de passation de marchés de l'organe d'exécution (OE) (documents de sollicitation ; questionnaires de pré-qualification/offres/propositions techniques et financières ; rapports d'évaluation ; contrats signés ; addenda au contrat, ordres de modification, amendements, réclamations, certificats de paiement, certificats d'acceptation, etc.), ainsi que des rapports d'évaluation de projet (REP) et des accords de financement (accords de prêt/protocoles de don) du personnel de la Banque, disponibles auprès de l'OE.
- 2.2 L'objectif de ce premier examen n'est pas nécessairement de trouver toutes les informations qui seront requises aux fins de l'audit, mais plutôt de collecter et de compiler les données clés sur les marchés dans la plus large mesure possible, sur la base des documents mis à la disposition des SPM. Dans certains cas, il se peut que la revue ne permette pas de trouver des informations spécifiques sur les marchés. Ces informations peuvent être récupérées au

cours de phases ultérieures ou être identifiées comme une lacune dans la piste d'information du projet. Dans toute situation similaire, le SPM signalera l'absence de toute documentation due soit à un mauvais système de classement, soit à la rétention volontaire de l'OE.

- 2.3 La fiche technique doit comprendre des indicateurs factuels relatifs à l'acquisition de biens, de travaux, de services autres que de consultants et de services de consultants pour chaque offre ou proposition et liés à l'exécution du contrat attribué. Présentées de manière comparative, ces informations de base constituent le point de départ pour évaluer les performances et pour identifier les tendances, les écarts potentiels ou les cas de non-conformité.

3. **Revue documentaire supplémentaire**

- 3.1 Pour tous les contrats de l'échantillon, le SPM procéderait à un examen spécifique :

- Documents de sollicitation¹⁴ pour évaluer la conformité de ces documents avec les procédures de l'emprunteur et le respect des délais du plan de passation de marchés ;
- Rapports de pré-qualification, d'évaluation des offres et des propositions pour vérifier la conformité de l'évaluation de l'OE avec les dossiers d'appel d'offres et la célérité du processus de décision ;
- Contrats signés pour vérifier leur cohérence avec les dossiers d'appel d'offres ;
- Les délais entre les événements clés pour évaluer l'efficacité temporelle du processus de passation de marchés par rapport au plan de passation de marchés approuvé dans l'AF. L'approbation de l'autorité requise à chaque étape du processus doit être spécifiquement analysée pour évaluer la diligence et l'exhaustivité de l'examen de l'Emprunteur, en particulier en ce qui concerne les omissions ou les divergences dans les documents de l'Emprunteur qui ont été relevés ou qui ont échappé à l'examen ; et
- AOO (international et national), AOR, autres méthodes et procédures utilisées dans le(s) projet(s).

4. **Contrôles documentaires de l'exécution du contrat**

- 4.1 Outre la revue documentaire mentionnée ci-dessus, des vérifications spécifiques des dossiers doivent être effectuées dans les locaux de l'OE. L'objectif principal de ce contrôle supplémentaire est d'évaluer l'exécution des marchés attribués et d'apprécier leur degré de conformité aux exigences et spécifications techniques convenues (par exemple, certificats d'essai, d'inspection), aux conditions de paiement et à l'exécution dans les délais. Cet examen devrait porter approximativement sur la moitié des contrats examinés et devrait se concentrer sur les éléments suivants :

- Modifications quantitatives et qualitatives de la portée du contrat : Sur la base des informations figurant dans les fiches techniques des contrats, les ordres de

¹⁴ Les dossiers de sollicitation (DS) comprennent les dossiers de pré-qualification (DPQ), et dossiers d'appel d'offres (DAO), les demandes de propositions (DDP), les demandes de prix DC).

modification doivent être examinés afin d'évaluer leur conformité avec les procédures de l'Emprunteur;

- État des livraisons : Les dates des différentes livraisons convenues dans chaque contrat doivent être vérifiées et tout écart doit être relevé. Dans les cas appropriés, la destination finale des livraisons doit également être vérifiée ;
- État des paiements : Les preuves de paiement par l'OE pour tous les contrats sélectionnés doivent être vérifiées. Les informations relatives aux paiements doivent également être utilisées pour effectuer des vérifications croisées et confirmer la date d'achèvement du contrat ; et
- Une documentation qualité : Le SPM doit également vérifier la disponibilité de la documentation qualité mentionnée dans chaque contrat, tels que les certificats, les inspections effectuées et les tests de laboratoire.

5. Vérification physique des biens et des travaux de génie civil

5.1 Les inspections physiques devraient normalement couvrir environ un tiers des contrats examinés et pourraient inclure les contrats pour lesquels des contrôles documentaires/de dossiers ont été effectués. En fonction du type de biens, de travaux et de services autres que de consultants, les types d'inspection suivants devraient être effectués selon les besoins :

- Inspections physiques standard des biens et installations : Contrôle de la qualité (conformité aux spécifications techniques stipulées dans le contrat) et confirmation que les quantités ont été livrées ;
- Inspections physiques ponctuelles d'un échantillon de biens livrés : Ces inspections doivent être complétées par des contrôles documentaires pour confirmer la livraison des quantités spécifiées en vertu du contrat et pour évaluer le respect de la qualité ;
- Inspections physiques ponctuelles des biens/installations livrées : Ces inspections doivent être complétées par des contrôles documentaires sur l'utilisation/l'installation des biens reçus et sur les différents lieux ;
- Visites sur site de travaux de génie civil : Les visites sur le terrain doivent être effectuées pour vérifier l'état d'avancement des travaux ou pour confirmer leur achèvement. Des contrôles documentaires (certificats de réception/d'achèvement, liste des défauts, essais, etc.) doivent également être effectués.

Annexe E : Modèle de lettre d'annonce de la mission de Revue a posteriori de la passation de marchés (si elle n'est pas combinée avec la mission de supervision prévue)

EN-TÊTE DE LA BANQUE

Nom de l'organe d'exécution :

Adresse :

Date:

Monsieur / Madame (Nom) :

Objet : Revue a posteriori de la passation de marchés

Date de(s) revue(s) :

Conformément à l'Accord de financement, pour (*Noms des projets*), la Banque a l'intention d'entreprendre une **Revue a posteriori de la passation de marchés** inférieurs aux Seuils sectoriels de revue préalable (SRP) pour ce(ces) projet(s).

L'objectif principal de la revue est d'évaluer la performance du ou des projets du portefeuille pays en matière d'acquisitions et de formuler des recommandations, le cas échéant, afin d'amélioration les pratiques d'acquisitions. Sur la base de la note de performance des acquisitions et en consultation avec le gouvernement de (insérer le *nom du pays*), la Banque pourra envisager d'examiner les seuils sectoriels de revue des acquisitions pour ces projets.

La revue portera sur des contrats ci-dessous, que vous avez conclus avec des fournisseurs de biens, de travaux et de services de consultants, et qui sont financés en totalité ou en partie par le prêt/don/fonds fiduciaire. Nous vous prions de bien vouloir préparer tous les documents concernant marchés, selon le format ci-joint et nous adresser le formulaire rempli par courriel, ainsi que le rapport de suivi des acquisitions mis à jour, avant le (insérer la *date limite*). Ces renseignements devront également être disponibles lors du premier jour de la revue du/des projet(s).

En outre, les documents ci-après doivent être mis à disposition dans vos bureaux pour tous les marchés de l'échantillon de revue :

- Demandes de retrait de fonds (État récapitulatif de dépenses- ERD/SOEs) ;
- Copies de l'Avis d'appel d'offres /Demande de cotations/Avis à manifestation d'intérêt ;
- Avis de non-objection pour les Termes de référence (Services de consultants) ;

- Avis de non-objection pour un usage éventuel de méthode moins compétitive ;
- Dossiers d'appel d'offres/Demande de cotations/Demande de propositions ;
- Clarifications demandées et émises ;
- Addenda émis au Dossier d'appel d'offres/Demande de propositions ;
- Procès-verbal d'ouverture des offres/cotations/propositions ;
- Offres/cotations/propositions reçues ;
- Éclaircissements demandés et reçus ;
- Rapport d'évaluation des offres/cotations/propositions ;
- Plaintes reçues et réponses, le cas échéant ;
- Notification d'attribution/lettre de marché/lettre de commande ;
- Contrats signés ;
- Garanties (Avance/Bonne exécution) ;
- Décomptes pour paiement/Factures ;
- Certificats de réception des biens/Bon de livraison ;
- Certificats d'inspection /Procès-verbal de réception/Certification d'achèvement ;
- Rapports sur l'état d'avancement ; et
- Publication d'attribution de marchés (pour Appel d'offres national et consultants) le cas échéant.
- Rapports sur l'état d'avancement ; et
- Publication d'attribution de marchés (pour Appel d'offres national et consultants) le cas échéant.

Nous vous communiquerons le calendrier de réalisation de la Revue a posteriori de la passation de marchés en temps utile.

Avec mes meilleures salutations.

Nom du Représentant Résident

Annexe F : Modèle de lettre de communication des constatations de la Revue a posteriori de la passation de marchés avec l’Emprunteur

EN-TÊTE DE LA BANQUE

Son Excellence

Ministre de :....

Adresse du Ministère représentant l’Emprunteur :

Date :

Votre Excellence (nom),

Objet : Nom du pays - FY.... Revues a posteriori de la passation de marchés

Le dispositif de supervision par la Banque africaine de développement des acquisitions prévoit un ensemble d'instruments obligatoires (revues préalables, a posteriori et indépendantes) afin de lui permettre de remplir son mandat fiduciaire de manière efficace et effective. Dans le cadre de cette exigence, la Banque a effectué des revues a posteriori de la passation de marchés portant sur le(s) projet(s) ci-après (*nom du/des projet(s)*) :

➤ **Nom/s du projet/s**

Comme cela est documenté dans le résumé ci-joint et le Rapport détaillé de revue a posteriori de la passation de marchés pour les projets, une certaine proportion des marchés de l'échantillon examiné a révélé

Nous souhaitons par conséquent souligner les problèmes génériques dont la liste figure dans le plan d'action convenu lors de notre réunion avec le.....

Copier-coller le plan d'actions convenu lors des discussions entre le Chargé de Projet, le Spécialiste en passation de marchés et l'Organe d'exécution de l'Emprunteur avec les dates cibles.

Nous sommes convaincus que l'organe (ou les organes) d'exécution accordera(ont) toute l'attention requise aux problèmes mentionnés ci-avant et aux recommandations dont la liste figure dans le plan d'actions, et en fera(ont) usage afin d'améliorer son(leur) dispositif de gestion des acquisitions. Ces rapports serviront de référence lors de futures revues a posteriori de la passation de marchés et seront utilisés pour améliorer les seuils sectoriels applicables. Ils peuvent être utilisés pour justifier une meilleure utilisation de votre système national de passation de marchés.

Nous vous serions reconnaissants d'accuser réception de la présente lettre soit par courriel à, avec copie à soit par lettre confirmant votre accord pour la mise en œuvre des recommandations et du plan d'action proposé.

Avec mes meilleures salutations.

Nom du Représentant Résident

Annexe G : Supervision et contrôle de la passation de marchés au moyen de PROCAM

1. Méthodologie

- 1.1 PROCAM étend son champ d'action au-delà des mécanismes d'examen traditionnels en évaluant de manière dynamique les risques fiduciaires et de développement tout au long du cycle du projet. Il comprend une série d'exercices visant à identifier, évaluer et contrôler ces risques et implique une série d'évaluations et d'examens qui, plus spécifiquement permettent :
- d'identifier les risques liés à la passation de marchés et d'évaluer les capacités;
 - de préciser les mesures d'atténuation des risques afin de réduire au minimum les risques fiduciaires, en renforçant les capacités et en assurant le contrôle de la Banque et des gouvernements au moyen d'audits de passation de marchés, de revues préalables ou de Revues a posteriori des procédures de passation de marchés (PPRs) et d'Examens indépendants de la passation de marchés (IPRs) ou d'Inspections fiduciaires indépendantes (FIRs).
- 1.2 Cet outil est basé sur une combinaison de plusieurs exercices exécutés au cours des différentes étapes du cycle du projet comme suit :
- Étape A : Évaluation des risques liés à la passation de marchés pendant la préparation du projet, l'instruction et l'établissement du rapport d'évaluation du projet (REP) ;
 - Étape B : Identification et accord sur les mesures d'atténuation des risques pendant les négociations et la présentation au Conseil d'administration ;
 - Étape C : Gestion des risques liés à la passation de marchés pendant l'exécution, le contrôle, la supervision et le suivi du projet ; et
 - Étape D : Évaluation du niveau de réalisation des objectifs fiduciaires et de performance du projet au moment de la clôture du projet et préparation du rapport d'achèvement du projet (RAP) -.

2. Étape A : Évaluation des risques liés à la passation de marchés

- 2.1 Le personnel de SNFI, en tant que membre de l'Équipe de projet (EP), entreprend des évaluations des risques inhérents à la passation de marchés, pendant l'identification et la préparation du projet et qui sont finalisées pendant la phase d'évaluation du cycle du projet. L'activité comprend :
- L'examen du système de passation de marchés des emprunteurs en utilisant le BPAR lorsqu'il est disponible, ou le Rapport sur l'évaluation des indicateurs critiques (RACI), qui sont basés sur la Méthodologie MAPS du CAD/OCDE ;
 - L'examen du secteur et de l'industrie nationale en mettant l'accent sur l'analyse du marché ; et
 - Définition des risques sur la base d'une catégorisation de la nature et de la complexité du projet et des transactions concernées ; et évaluation de la capacité de l'OE.

3. Étape B : Identification et accord sur les mesures d'atténuation des risques

- 3.1 À la suite des résultats des évaluations de l'étape A, le personnel de SNFI discute avec l'équipe de projet pour identifier une série de mesures d'atténuation des risques au terme de l'évaluation du projet. Les activités suivantes sont exécutées à cette étape de l'évaluation du projet ou du programme :
- Sur la base de l'évaluation des risques liés au pays, au secteur, au projet et à l'OE¹⁵, la Banque convient avec l'Emprunteur des régimes de passation de marchés (BPS, PMPs de la Banque ou de tierce partie) qui seront utilisés pour chaque transaction spécifique ou groupe de transactions similaires dans le cadre du projet ;
 - Sur la base de l'évaluation des risques inhérents au secteur, à l'industrie nationale et à la complexité de la conception du projet, l'équipe de projet convient avec l'Emprunteur d'une série de mesures d'atténuation des risques qui sont incluses dans le REP et mises en évidence dans l'Accord de financement (AF) ;
 - Les recommandations portent également sur les parties du Plan d'actions de développement des capacités en passation de marchés de l'Emprunteur (PDAP)¹⁶, qui doivent être mises en œuvre dans le cadre du projet et sur les parties qui relèvent des grands programmes nationaux visant à renforcer la solidité du système de passation de marchés de l'Emprunteur.
- 3.2 Les informations détaillées sur les activités des étapes A et B sont fournies dans le **Chapitre B de la Partie A de l'OPM** concernant les « Évaluations » et dans les annexes de ce chapitre.

4. Étape C : Suivi et évaluation (S&E)

- 4.1 Les activités de contrôle, de supervision et de suivi de la passation de marchés menées pendant la mise en œuvre des projets comprennent les revues préalables, les revues a posteriori des procédures de passation de marchés (PPRs), les audits de la passation de marchés (ProcAs) et les revues indépendantes de la passation de marchés (IPR) ou les Inspections fiduciaires (FIRs), y compris le suivi et la mise à jour des plans d'action. Il s'agit d'une partie importante de la fonction de contrôle de la passation de marchés de la Banque et elle est essentielle pour surveiller, réduire les risques et améliorer la mise en œuvre des projets. Ainsi, l'équipe de projet doit pleinement intégrer ces activités, incluant le suivi des mesures d'atténuation et des plans d'action, dans la supervision du projet.
- 4.2 Cette action est menée dans le cadre du PROCAM et ses objectifs sont les suivants:
- Optimiser le contrôle, la supervision et le suivi des projets ou programmes ;
 - Suivre et superviser la mise en œuvre des recommandations et des plans d'action de ProcA, de PPR et d'IPR ;

¹⁵ Cette évaluation peut être effectuée au niveau du pays ou de tout emprunteur du pays en utilisant son propre système de passation de marchés.

¹⁶ Plan d'action pour le renforcement des capacités en matière de passation de marchés (PDAP).

- Adapter et/ou modifier le plan d'atténuation des risques, si nécessaire ; et
 - Établir la base pour adapter, modifier et améliorer les méthodes et procédures de passation de marchés pour les projets afin d'obtenir une passation de marchés adaptée à l'objectif visé et d'atteindre l'optimisation des ressources au moyen de l'adaptation à l'objectif visé.
- 4.3 L'approche dynamique de PROCRAM permet d'utiliser le suivi des plans d'action pour l'atténuation des risques liés à la passation de marchés, comme une interface avec les activités suivantes de la Banque :
- Rapport de la Banque sur l'Évaluation des systèmes de passation de marchés (BPAR) ;
 - Rapport sur l'évaluation des indicateurs critiques (RACI) ;
 - Revues des Performances des Portefeuilles Pays (RPP ou CPPRs) ;
 - Contribution aux Documents de Stratégie Pays (DSP) ;
 - Notes Conceptuelles de Projet (NCP) ;
 - Évaluation des risques et des capacités en matière de passation de marchés (PRCA); et
 - Mise à jour des risques liés à la passation de marchés pendant la supervision du projet.
- 4.4 En termes de procédure, sur la base des constatations issues (i) des missions de supervision des projets ; (ii) des ProcAs ; (iii) des PPRs ; et (iv) des IPR-IPSRs, qui comprennent des recommandations et des plans d'action, l'équipe de projet examine les progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures correctives liées aux problèmes systémiques de passation de marchés :
- les problèmes systémiques de passation de marchés ;
 - les retards dans l'exécution des projets ;
 - le manque d'expérience et de capacité de gestion des organismes d'exécution ;
 - la cohérence et l'adéquation des mesures de mise en œuvre du plan d'action anticorruption ; et
 - les domaines dans lesquels la Banque pourrait adapter sa politique et ses procédures afin de mieux satisfaire à ses obligations fiduciaires et de développement.
- 4.5 À ce stade, l'équipe de projet entreprend les actions suivantes pour améliorer l'exécution du projet :
- Examiner les actions visant à améliorer la capacité de gestion de l'OE, en particulier en ce qui concerne la mise à jour du PPM, l'identification des obstacles et la résolution des problèmes ;
 - Examiner les mesures visant à améliorer la capacité du personnel de l'OE - formation, encadrement, assistance technique et/ou personnel supplémentaire ;

- Déterminer si les Seuils sectoriels de revue préalable (SRP) sont appropriés et les modifier si nécessaire ;
- Renforcer le plan de lutte contre la corruption, au besoin ;
- Augmenter la fréquence ou la portée des ProcAs, PPRs ou IPRs ou lance des revues spéciales indépendantes de la passation de marchés (IPSRs) ; et
- Discuter avec le PPOB national de son rôle dans le renforcement du contrôle de la passation de marchés effectué par l'OE.

4.6 Le suivi de la mise en œuvre des plans d'action doit être effectué chaque année (paragraphe 4.1.19). Dans la mesure du possible, cela peut se faire de manière conjointe avec le PPOB national, ou par le biais d'une assistance technique temporaire, si nécessaire.

5. Étape D : Clôture du projet (après la mise en œuvre) :

- 5.1 La principale activité exécutée au moment de la clôture du projet est la préparation du Rapport d'Achèvement de Projet (RAP) qui :
- détermine le niveau de réalisation des objectifs fiduciaires et de développement du projet ;
 - évalue et fournit des informations sur les performances et la conformité des activités de passation de marchés ;
 - vérifie l'exactitude de la Revue de l'état de préparation de la Banque ;
 - tire des enseignements pour les projets/programmes futurs ;
 - identifie les domaines dans lesquels il est nécessaire de renforcer les capacités.

6. Le processus dynamique

- 6.1 Pour l'essentiel, PROCAM est un document dynamique que la Banque :
- élabore au fur et à mesure qu'elle prépare un projet, l'évalue, négocie un prêt et le soumet à l'approbation du Conseil d'administration ;
 - met à jour tout au long de la supervision et de la mise en œuvre du projet ; et
 - s'achève à la clôture du projet pour mesurer la réalisation de l'Optimisation des ressources.
- 6.2 Il fournit un outil dynamique à l'Équipe de projet pour suivre les mesures d'atténuation, modifier les risques lorsque ces mesures sont prises et mettre à jour le profil de risque, si d'autres risques apparaissent. Il permet ainsi de peaufiner les méthodes et les procédures de passation de marchés pour parvenir à une passation de marchés adaptée à l'objectif visé qui conduise l'Emprunteur à obtenir un Rapport Qualité /Prix Optimal conformément à la vision de la Banque en matière de passation de marchés.
- 6.3 Le SPM affecté à un projet ou un programme donné dans un pays est chargé d'examiner la performance en matière de passation de marchés pour ce projet ou

programme sur une base annuelle, en utilisant le PROCRAM afin de mettre à jour la situation du projet en matière de risques et d'atténuation des risques dans le cadre du rapport de supervision de la mise en œuvre. Il s'agit de l'activité principale dans le contrôle de son projet/programme.

- 6.4 Les éléments essentiels du PROCRAM sont contenus dans le Guide élaboré par SNFI concernant l'évaluation et la gestion des risques liés à la passation de marchés (PROCRAM)¹⁷, qui figure dans la Boîte à outils des passations de marchés et à laquelle le lecteur est invité à se référer.

¹⁷ Guidance Note on Procurement Risk Assessment and Management (PROCRAM). Fiduciary Services and Inspection Department.

